Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
426
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0000442-09.2020.8.19.0018

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Perdas e Danos / Inadimplemento das Obrigações

Autor: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
Réu: FMG MACABUENSE COMERCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Perito: JARNIO LUIS SAMPAIO RODRIGUES
Perito: ALEXANDER NOGUEIRA DE SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Wycliffe de Melo Couto

Em 21/02/2024

Sentença

Processo: 0000442-09.2020.8.19.0018

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA (FACILITI INFORMÁTICA), ambos qualificados na Inicial.

A parte autora, em síntese, afirma que a ré contratou os seus serviços para acesso à internet do tipo IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 e CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação mensal pela contratação. No entanto, esclarece que a ré deixou de pagar os serviços descritos nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, em que a dívida somava, ao tempo do ajuizamento da demanda, o valor de R$ 201.525,89, de modo que requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento da quantia.

Com a Inicial, vieram os documentos de fls. 06-59.

Contestação a fls. 73-82, ocasião em que, em síntese, aduz ter havido prescrição do pleito autoral. Argumenta que as notas fiscais apresentadas não acompanham recebimento do devedor. Aduz que constam notas fiscais desacompanhadas de quaisquer provas do efetivo cumprimento do serviço. Imputa conduta de má-fé por parte da autora, que ajuizou demanda para cobrança de dívida que sabia inexistente. Pontua valor excessivo na cobrança.

Com a contestação vieram documentos de fls. 83-104.

Réplica a fls. 120-128, ocasião em que, em síntese, rechaça alegação de prescrição. Apresenta contra-argumentos de mérito, com "prints" de telas do próprio sistema. Vieram em anexo, documentos de fls. 129-139.

Manifestação da parte ré em provas a fls. 151, 153-154 e 157 e da parte autora a fls. 175.

Decisão a fls. 179-181, ocasião em que, em síntese, reconsiderou a decisão de fls. 63, que havia

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
427
Carimbado Eletronicamente

concedido JG à parte autora. Rejeitou, ainda, preliminar de prescrição. Fixou como como ponto controvertido se houve o efetivo inadimplemento pelo réu, considerando afirmação da ré que à época do período cobrado a empresa autora não se encontrava fornecendo os serviços contratados. E consequente se autora faz jus ao recebimento dos valores cobrados. Deferiu produção de prova superveniente, pericial, testemunhal e depoimento pessoal. Designou AIJ.

Assentada de AIJ a fls. 337, ocasião em que, presentes as partes, devidamente representadas, foram inquiridas as testemunhas e tomado depoimento pessoal do réu.

Manifestação da parte autora a fls. 376, com juntada de acordo com a ENEL a fls. 377.

Resposta da ENEL a fls. 398.

Decisão a fls. 413, que deu por encerrada a instrução processual, ao reconhecer a desistência da realização de perícia.

Alegações finais da parte autora a fls. 415 e da parte ré a fls. 417-419.

É O RELATÓRIO. FUMDANENTO E DECIDO.

Ao início, assevera-se que as questões preliminares já foram enfrentadas quando da decisão saneadora de fls. 179-181.

No mérito, como visto, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA (FACILITI INFORMÁTICA), em que a autora, em síntese, afirma que a ré deixou de pagar faturas referentes a prestação de serviços compatíveis com provedor de internet (faturas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255).

A ré, a seu turno, em síntese, afirma que não houve prestação do serviço correspondente às notas fiscais cobradas, de modo que as cobranças são indevidas.

Ao compulsar os autos, nota-se que, em síntese, o ponto controvertido da demanda versa sobre se, ao tempo da confecção das notas fiscais, o serviço ainda era prestado pela autora.

Observa-se que a parte autora forneceu, como meio de prova, notas fiscais e diversos e-mails trocados entre as partes, dentre os quais merecem destaque os acostados a fls. 237, fls. 243 e fls. 261, que dizem respeito a serviços prestados no mês de agosto de 2015.

Assim, tais e-mails contradizem a alegação da parte ré de que o contrato foi rescindido no ano de 2014.

Outrossim, em análise aos depoimentos colhidos, inclusive de colaboradores da empresa ré, dá conta de que a prestação do serviço se prolongou ao longo do ano de 2015.

Deveras, a Sra. FERNANDA MONTEIRO CARDOSO, que na época trabalhava na FMG, alegou em juízo que "(...) Que cessaram os serviços em agosto de 2015 (...)".

A seu turno, o Sr. CAMILO MARTINS, ouvido como informante por ter sido sócio da empresa ré, alegou em juízo que "(...) Que o serviço foi paralisado em agosto de 2015 se não se engana (...)".

Em cotejo com os e-mails de fls. 133, 135 e 255, verifica-se que as partes se comunicaram em razão da prestação de serviços, nos meses de setembro e outubro de 2015.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
428
Carimbado Eletronicamente

De igual forma se nota às fls. 255 e 256, cujas conversas dizem respeito a prestação de serviço nos meses de outubro e novembro, também do ano de 2015.

Tais e-mails foram trocados, assevera-se, por funcionários mencionados pelo proprietário da empresa ré em seu depoimento como pessoas que já foram seus prepostos.

De fato, o Sr. FABIO LUIS CARVALHO BARBOSA DAUMAS, afirmou em juízo (gravado em arquivo de áudio e vídeo) que:

"(...) Que indagado sobre fls. 256, se o e-mail mencionado é o do funcionário do depoente, disse que: Rafael Leal de Souza era funcionário na época, responsável de TI da empresa. Que Marcelo Souza já foi funcionário, o depoente não lembra se na época trabalhava, mas ele já foi funcionário da empresa (...)".

Acrescentam-se, ainda, os teores do relatório elaborado no âmbito da parte autora, fls. 223-225, que dá conta de prestação de serviços compatíveis com as notas fiscais que deram ensejo à presente demanda.

Ademais, a ré, que confirma a contratação dos serviços da autora, não fez prova da rescisão contratual, especialmente na data que alega, o que deve ser ponderado com os elementos já mencionados.

Não se pode ignorar, ainda, que a ré não fez prova de contratação de outro prestador de serviço, em substituição aos prestados pela autora, o que faz pressupor, ao considerar todos elementos reunidis, que continuou a contar com os serviços prestados pela parte autora, pois ínsita as suas atividades-fim (no âmbito da "Faciliti Informática").

Por fim, pondera-se que a resposta da ENEL, juntada a fls. 398, dá conta de que a parceria com a parte autora se deu a partir de 30/09/2016, deve ser cotejada com a informação de que o serviço era fornecido pela autora à ré sem intermédio da ENEL, quando iniciada a contratação, com utilização de link a partir de cidade de Macaé.

Sendo assim, por tudo que foi fundamento e diante do mosaico probatório, tem-se que os serviços foram prestados e que os valores cobrados são compatíveis com os meses anteriores.

Ante o exposto, com fulcro na norma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na Inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia referente às notas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, no valor total de R$ 201.525,89, com juros a partir do vencimento, por se tratar de obrigação líquida e de natureza contratual, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Condeno a parte ré nas custas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

P.I.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
429
Carimbado Eletronicamente

Conceição de Macabu, 14/06/2024.

Wycliffe de Melo Couto - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Wycliffe de Melo Couto

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4N28.S41B.MQBZ.F1Y3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
459
Carimbado Eletronicamente

Processo: 0000442-09.2020.8.19.0018

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Perdas e Danos / Inadimplemento das Obrigações

Autor: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
Réu: FMG MACABUENSE COMERCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Perito: JARNIO LUIS SAMPAIO RODRIGUES
Perito: ALEXANDER NOGUEIRA DE SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Wycliffe de Melo Couto

Em 05/12/2024

Sentença

1) Recebo os Embargos de Declaração a fls. 431-433, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No mérito, no entanto, não assiste razão ao Embargante, na medida em que alega obscuridade quanto a pleito que não foi, efetivamente, postulado nos autos.

Assevera-se que, em que pese afirmação da embargante, no sentido de que desistiu de prova pericial diante de alegação de impossibilidade de arcar com os honorários, tal circunstância não se confunde com pleito de concessão de JG, tampouco há qualquer previsão legal para que o Juízo, por iniciativa própria, a interprete como pedido concessivo da benesse.

Portanto, não há omissão na sentença a ser reparada.

Desta feita, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, DEIXO DE DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTENHO A SENTENÇA ATACADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. CUMPRA-SE.

2) Junte-se a peça pendente de juntada no sistema informatizado.

Intimem-se as partes.

Conceição de Macabu, 09/01/2025.

Wycliffe de Melo Couto - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Wycliffe de Melo Couto

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
460
Carimbado Eletronicamente

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4HDN.FSVW.VVDM.3E54**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
462
Carimbado Eletronicamente

Fase: Juntada	
Data da Juntada	**03/02/2025**
Tipo de Documento	**Petição**
Texto	**Documento eletrônico juntado de forma automática.**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
463
Carimbado Eletronicamente

Dr. Pedro Costa Linhares – OAB/RJ162.380
Dra. Raquel Santos Corrêa Linhares – OAB/RJ173.040

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ,

PROCESSO Nº.: 0000442-09.2020.8.19.0018

F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA por seu sócio, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, vem à presença de Vossa Excelência interpor a presente **APELAÇÃO**, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, pelos motivos de fato e direito oportunamente apresentados.

Oportunamente, informa que não juntou as guias de preparo, eis que requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

Nesse sentido, requer seja recebido o presente recurso e as razões que seguem para, atendidas as formalidades de estilo, seja processado nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, com a devida remessa ao Tribunal.

Nestes termos, pede deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 03 de fevereiro de 2025.

Dr. PEDRO COSTA LINHARES

Advogado – OAB/RJ nº 162.380

Dra. RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES

Advogada – OAB/RJ nº 173.040

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

TJRJ CMB VUNI 202500436256 03/02/25 18:41:07137784 PROGER-VIRTUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
464
Carimbado Eletronicamente

Dr. Pedro Costa Linhares – OAB/RJ162.380
Dra. Raquel Santos Corrêa Linhares – OAB/RJ173.040

RAZÕES DE APELAÇÃO

Apelante: F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Apelado: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018
Órgão jurisdicional: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE MACABU– RJ

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Eméritos Julgadores,

1. DAS PUBLICAÇÕES E DAS INTIMAÇÕES:

Indica, expressamente, o advogado Dr. PEDRO COSTA LINHARES, regularmente inscrito na OAB/RJ sob o nº. 162.380, para receber as intimações e as publicações dos termos e atos processuais, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, §2º, do CPC.

2. DA TEMPESTIVIDADE:

Nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias úteis a partir do termo inicial. Dessa forma, a presente medida é tempestiva, tendo sido protocolada em **03/02/2025, segunda-feira**.

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
465
Carimbado Eletronicamente

3. DAS CUSTAS E DO PREPARO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

Considerando a já externada situação de penúria financeira da Apelante **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, conforme estabelecido nos autos, o que levou, inclusive, com que desistisse da produção da prova pericial diante da ausência de condições de custear os honorários do perito, bem como dos documentos carreados nos autos, requer seja deferido o benefício da Justiça Gratuita, com fulcro no § 7º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

4. SÍNTESE DO PROCESSO:

Trata-se de Ação de Procedimento Comum em que a Apelada **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** alega ter prestado serviços de internet à Apelante **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com base no contrato de acesso IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação pecuniária. Sustenta que a ré descumpriu sua obrigação ao deixar de pagar os serviços discriminados nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo, ao final, sua condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

A Apelante apresentou Contestação às fls. 73/82, sendo formulada Réplica às fls. 120/128.

Na decisão saneadora de fls. 179, foi reconsiderada a decisão de fls. 63 quanto ao deferimento da Gratuidade de Justiça à Apelada, rejeitada a prejudicial de mérito arguida pela Apelante e determinada a realização de prova pericial.

Por fim, devidamente instruído o feito, as partes apresentaram as suas Alegações Finais por escrito e o Juízo competente proferiu sentença na qual julgou procedente "*o pedido constante na Inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia referente às notas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, no valor total de R$ 201.525,89, com juros a partir do vencimento*" (fls. 426/429).

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
466
Carimbado Eletronicamente

Inconformado com a sentença, por seus advogados, **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** interpôs o presente recurso de Apelação, conforme os fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

5. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO:

Conforme amplamente delineado desde a primeira manifestação da Apelante nos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos títulos objeto da presente demanda, não obstante a equivocada interpretação conferida pelo Juízo a quo ao artigo 240 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora o magistrado sentenciante tenha se valido da regra geral estabelecida no § 1º do artigo 240 do CPC, que determina a retroação do marco interruptivo da prescrição à data da propositura da ação, olvidou-se de que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com seus demais parágrafos, os quais estabelecem exceções à referida regra geral.

No caso, vislumbra-se precisamente a hipótese excepcional delineada nos parágrafos subsequentes do mencionado artigo, especialmente o § 2º, segundo os quais incumbe à parte autora viabilizar a citação da ré, sob pena de não aplicação da regra de retroação prevista no § 1º. Na espécie, sequer houve citação formal da Apelante, tendo este comparecido espontaneamente em Juízo apenas em 25/02/2021.

> **CPC, Art. 240, § 2º.** Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Neste contexto, em observância aos comandos constitucionais e legais que regem o instituto da prescrição, deve-se considerar como marco interruptivo a data do comparecimento espontâneo da Apelante **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** (25/02/2021).

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
467
Carimbado Eletronicamente

Considerando que as notas fiscais referentes aos serviços supostamente prestados foram emitidas em 17/12/2015, 25/11/2015, 27/10/2015, 23/11/2015 e 28/12/2015, forçoso reconhecer a consumação da prescrição quinquenal, ante o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a emissão dos títulos e a efetiva integração da relação processual em 25/02/2021.

Por isso, requer o acolhimento da preliminar de prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE PROVA ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA LIDE:

Ultrapassada a preliminar levantada, o que não se espera diante da robustez dos elementos sobre os quais se estriba o pleito, impõe-se a reforma integral da sentença prolatada pelo Juízo competente, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam, de forma inequívoca, que os serviços objeto da presente demanda não foram efetivamente disponibilizados pela parte autora.

Conforme se depreende do documento acostado **à fl. 398**, prova-chave, imprescindível para correta solução do presente caso, o contrato firmado entre a parte autora e a ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO, que autorizava a instalação da tecnologia OPGW na subestação de Conceição de Macabu, foi celebrado tão somente em 30/09/2016. Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que os serviços supostamente prestados e cobrados através das notas fiscais emitidas em 17/12/2015, 25/11/2015, 27/10/2015, 23/11/2015 e 28/12/2015 sequer poderiam ter sido disponibilizados, ante a ausência de autorização contratual para tanto.

Com efeito, o que se verifica é que o d. Juízo de Origem se esquivou de examinar justamente o documento capaz de demonstrar a impossibilidade de prestação de serviços anotados nas notas fiscais cobradas neste feito, mormente por ausência de licença da Concessionária de Serviços Públicos, que só concedeu autorização dia 30/09/2016.

Demais disso, todos os elementos carreados nos autos unilateralmente pela Apelada, não tiveram a sua veracidade atestada quando submetidos às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que a Apelada se limitou

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
468
Carimbado Eletronicamente

a sustentar a possibilidade de emprego de provas digitais, sem desvencilhar-se do ônus de comprovar que aqueles documentos constantes exclusivamente de seus sistemas internos poderiam ter sua veracidade atestada por outros meios.

Às fls. 42, a Apelada reitera pedido de remessa para comprovação dos serviços contratados, mas, às fls. 51, admite a ausência de resposta. Nos e-mails anexados, a parte autora cogita cancelar as notas fiscais (fls. 41), mas não afirma que não o fez devido a uma política interna da empresa, conforme mencionado às fls. 51, deixando claro que a Apelada tinha ciência da inexistência da dívida, mas ainda assim ajuizou a ação, indicando que a má-fé foi guia de suas ações, o que deve ser considerado.

Além disso, conforme indica uma análise atenta da sentença vergastada, o Juízo competente operou verdadeira inversão do ônus da prova, ao deduzir que "*ré não fez prova de contratação de outro prestador de serviço, em substituição aos prestados pela autora, o que faz pressupor, ao considerar todos elementos reunidis* (sic), *que continuou a contar com os serviços prestados pela parte autora*".

Ora, não é a Apelante que deveria demonstrar a inexistência do direito da Apelada, mas esta que deveria ter atuado definitivamente a fim de comprovar cabalmente suas alegações, notadamente quanto à prestação do serviço durante todo o período controvertido.

Ao invés disso, escudou-se em conjecturas e em documentos e comunicações internas não reconhecidos pela Apelante e não submetidos ao efetivo contraditório, uma vez que quando impugnados a Apelada se limitou, como dito, a ressaltar a possibilidade do uso de provas digitais.

O quadro fático delineado nos autos evidencia, portanto, que a parte autora pretende obter vantagem indevida mediante a cobrança por serviços que, comprovadamente, não foram e nem poderiam ter sido prestados no período indicado nas notas fiscais.

Assim, pelo exposto, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
469
Carimbado Eletronicamente

7. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DA NECESSÁRIA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO:

Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento do pleito principal - o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade -, faz-se necessário o reexame da extensão da condenação à luz da valoração probatória realizada pelo próprio Juízo sentenciante.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos depoimentos das testemunhas Sra. FERNANDA MONTEIRO CARDOSO e Sr. CAMILO MARTINS, ambos ex-funcionários da Apelante, conferindo-lhes credibilidade suficiente para embasar o decreto condenatório. Ocorre que as referidas testemunhas foram categóricas ao afirmar que os serviços foram prestados somente até o mês de agosto de 2015.

Não obstante, em flagrante contradição, o Juízo considerou válidas as cobranças referentes a períodos posteriores, quando as próprias testemunhas - cuja palavra foi considerada idônea para fundamentar a condenação - afirmaram expressamente que os serviços não mais eram prestados.

Tal postura viola o princípio da não contradição, uma vez que ou se confere credibilidade integral aos depoimentos testemunhais - e, consequentemente, desconsideram-se as notas fiscais emitidas após agosto de 2015 -, ou se afasta por completo seu valor probante. O que não se admite é a adoção de dois pesos e duas medidas na valoração da mesma prova.

Destarte, requer-se, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para excluir da condenação os valores referentes às notas fiscais emitidas após agosto de 2015, em consonância com a prova testemunhal produzida nos autos.

8. DOS PEDIDOS:

Por todo o exposto, requer:

(1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

(2) o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela Apelada, com a reforma da sentença para extinguir o processo com a resolução do mérito;

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
470
Carimbado Eletronicamente

(3) subsidiariamente, acaso não reconhecida a prescrição, seja reformada a sentença atacada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial; e

(4) por fim, subsidiariamente em relação ao pleito anterior, seja reformada parcialmente a sentença para excluir da condenação os valores referentes às notas fiscais emitidas após agosto de 2015.

Não obstante, requer a Vossas Excelências, o explícito juízo de valor acerca da prova produzida às fls. 398, capaz de infirmar o julgado de origem, sob pena de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nestes termos, pede deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 03 de fevereiro de 2025.

Dr. PEDRO COSTA LINHARES

Advogado – OAB/RJ nº 162.380

Dra. RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES

Advogada – OAB/RJ nº 173.040

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
475
Carimbado Eletronicamente

AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MACABU/RJ

Processo nº 0000442-09.2020.8.19.0018

INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., já qualificada nos autos da ação de cobrança em epígrafe, vem, por seus procuradores regularmente constituídos, apresentar CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, o que faz nos termos que seguem.

SÍNTESE DOS FATOS:

A presente ação foi ajuizada com o intuito de cobrar valores devidos pela prestação de serviços de telecomunicações fornecidos pela ora apelada à apelante, conforme contratos firmados e notas fiscais emitidas, todas devidamente anexadas aos autos.

Durante a instrução processual, restou amplamente comprovado que os serviços foram prestados e que a apelante jamais apresentou qualquer impugnação formal quanto à execução contratual. O inadimplemento da ré, ora apelante, configurou-se de forma inequívoca, culminando na procedência da ação de cobrança com a condenação ao pagamento da quantia de R$ 201.525,89.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua sentença na vasta prova documental anexada aos autos, nos e-mails trocados entre as partes que demonstram a continuidade dos serviços e na ausência de comprovação de rescisão contratual pela apelante. Dessa forma, foi declarada a exigibilidade do débito e determinado seu pagamento com acréscimo de juros e correção monetária.

A apelante interpôs recurso alegando, em suma, (i) a prescrição da dívida, (ii) a ausência de prova da prestação dos serviços e (iii) o excesso na cobrança. Tais argumentos, contudo, são insubsistentes, conforme se demonstrará a seguir.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar documentação idônea que comprove sua alegada hipossuficiência econômica. Importante destacar que a empresa é regularmente constituída, com atividade empresarial ativa e sem qualquer demonstração concreta de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

TJRJ CMB VUNI 202500938141 06/03/25 10:22:23140327 PROGER-VIRTUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
476
Carimbado Eletronicamente

O artigo 99, §2º, do CPC estabelece que o juízo pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a inexistência dos requisitos legais para sua concessão. No caso concreto, a apelante recolheu custas ao longo do processo, não demonstrando qualquer incapacidade econômica.

Portanto, requer-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita e, caso já tenha sido concedido, sua revogação, com a consequente exigência do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

DA AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE NA APELAÇÃO

O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A apelação da recorrente, no entanto, limita-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem rebater adequadamente as razões da sentença.

A sentença rejeitou expressamente a prescrição, ressaltando que a citação válida retroage à data da propositura da ação. No entanto, a apelante repete a mesma tese da contestação, sem impugnar a fundamentação jurídica utilizada na sentença.

Além disso, a sentença de primeiro grau baseou-se em provas documentais e testemunhais para reconhecer a prestação dos serviços. A apelação, contudo, limita-se a reafirmar a suposta ausência de comprovação, sem refutar a análise probatória detalhada realizada pelo juízo a quo.

Dessa forma, verifica-se que a apelação não atende plenamente ao princípio da dialeticidade, na medida em que não impugna de forma específica os fundamentos centrais da sentença.

DA IMPUGNAÇÃO DAS TESES RECURSAIS

A) DA PRESCRIÇÃO

A apelante alega que a pretensão estaria prescrita, argumentando que as notas fiscais datam de 2015 e que a citação ocorreu apenas em 2021. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Conforme bem fundamentado na sentença, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC. A demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, tornando-se totalmente infundada a alegação de prescrição.

Ademais, a apelante não negou a relação contratual e tampouco apresentou prova de quitação dos débitos, reforçando a inexistência de qualquer extinção da obrigação.

B) DA AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
477
Carimbado Eletronicamente

A apelante argumenta que as notas fiscais não são prova suficiente para demonstrar a prestação dos serviços. Tal tese é absolutamente equivocada e refutada pelas provas constantes nos autos. Durante a instrução, foram juntados e-mails trocados entre as partes, nos quais a própria apelante reconhece a contratação e discute aspectos técnicos dos serviços. Além disso, testemunhas corroboraram que os serviços continuaram sendo prestados até o período cobrado.

A apelante não produziu qualquer prova documental ou testemunhal capaz de sustentar sua tese de não prestação dos serviços, devendo, assim, ser mantida a condenação.

C) DO EXCESSO NO VALOR COBRADO

A apelante sustenta que houve excesso no valor cobrado, apontando suposta aplicação incorreta de índices de correção monetária. Entretanto, tal alegação carece de lastro probatório. Os cálculos apresentados pela apelada seguem rigorosamente os parâmetros legais e contratuais, sendo corrigidos com base no índice estabelecido no contrato. A correção monetária foi aplicada corretamente conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo ser mantida nos exatos termos da sentença.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, requer a apelada:

a) o indeferimento da justiça gratuita e que seja a apelante intimada a recolher a dobra do preparo sob pena de deserção;
b) o não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade;
c) senão, que não sejam providas as razões e, por consequência, seja mantida a sentença tal como lançada.

data eletrônica.

Rafael Mayer, Advogado
OAB SC 26015
OAB SP 400358

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
521
Carimbado Eletronicamente

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. ° 0000442-09.2020.8.19.0018
APELANTE: FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
APELADO: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE MACABU
RELATOR: DES SÉRGIO WAJZENBERG

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de FMG MACABUENSE COMERCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, visando o recebimento dos valores dos serviços prestados descritos nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, cuja dívida, ao tempo do ajuizamento da demanda, alcançava a cifra de R$ 201.525,89.

A r. sentença (id 426/429) julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

> *"... Ao início, assevera-se que as questões preliminares já foram enfrentadas quando da decisão saneadora de fls. 179-181. No mérito, como visto, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA (FACILITI INFORMÁTICA), em que a autora, em síntese, afirma que a ré deixou de pagar faturas referentes a prestação de serviços compatíveis com provedor de internet (faturas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255). A ré, a seu turno, em síntese, afirma que não houve prestação do serviço correspondente às notas fiscais cobradas, de modo que as cobranças são*

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
522
Carimbado Eletronicamente

indevidas. Ao compulsar os autos, nota-se que, em síntese, o ponto controvertido da demanda versa sobre se, ao tempo da confecção das notas fiscais, o serviço ainda era prestado pela autora. Observa-se que a parte autora forneceu, como meio de prova, notas fiscais e diversos e-mails trocados entre as partes, dentre os quais merecem destaque os acostados a fls. 237, fls. 243 e fls. 261, que dizem respeito a serviços prestados no mês de agosto de 2015. Assim, tais e-mails contradizem a alegação da parte ré de que o contrato foi rescindido no ano de 2014. Outrossim, em análise aos depoimentos colhidos, inclusive de colaboradores da empresa ré, dá conta de que a prestação do serviço se prolongou ao longo do ano de 2015. Deveras, a Sra. FERNANDA MONTEIRO CARDOSO, que na época trabalhava na FMG, alegou em juízo que "(...) Que cessaram os serviços em agosto de 2015 (...)". A seu turno, o Sr. CAMILO MARTINS, ouvido como informante por ter sido sócio da empresa ré, alegou em juízo que "(...) Que o serviço foi paralisado em agosto de 2015 se não se engana (...)". Em cotejo com os e-mails de fls. 133, 135 e 255, verifica-se que as partes se comunicaram em razão da prestação de serviços, nos meses de setembro e outubro de 2015. De igual forma se nota às fls. 255 e 256, cujas conversas dizem respeito a prestação de serviço nos meses de outubro e novembro, também do ano de 2015. Tais e-mails foram trocados, assevera-se, por funcionários mencionados pelo proprietário da empresa ré em seu depoimento como pessoas que já foram seus prepostos. De fato, o Sr. FABIO LUIS CARVALHO BARBOSA DAUMAS, afirmou em juízo (gravado em arquivo de áudio e vídeo) que: "(...) Que indagado sobre fls. 256, se o e-mail mencionado é o do funcionário do depoente, disse que: Rafael Leal de Souza era funcionário na época, responsável de TI da empresa. Que Marcelo Souza já foi funcionário, o depoente não lembra se na época trabalhava, mas ele já foi funcionário da empresa (...)". Acrescentam-se, ainda, os teores do relatório elaborado no âmbito da parte autora, fls. 223-225, que dá conta de prestação de serviços compatíveis com as notas fiscais que deram ensejo à presente demanda. Ademais, a ré, que confirma a contratação dos serviços da autora, não fez prova da rescisão contratual, especialmente na data que alega, o que deve ser ponderado com os elementos já mencionados. Não se pode ignorar, ainda, que a ré não fez prova de contratação de outro prestador de serviço, em substituição aos prestados pela autora, o que faz pressupor, ao considerar todos elementos reunidis, que continuou a contar com os serviços prestados pela parte autora, pois ínsita as suas atividades-fim (no âmbito da "Faciliti Informática"). Por fim, pondera-se que a resposta da ENEL, juntada a fls. 398, dá conta de que a parceria com a parte autora se deu a partir de 30/09/2016, deve ser cotejada com a informação de que o serviço era fornecido pela autora à ré sem

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
523
Carimbado Eletronicamente

intermédio da ENEL, quando iniciada a contratação, com utilização de link a partir de cidade de Macaé. Sendo assim, por tudo que foi fundamento e diante do mosaico probatório, tem-se que os serviços foram prestados e que os valores cobrados são compatíveis com os meses anteriores. Ante o exposto, com fulcro na norma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na Inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia referente às notas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, no valor total de R$ 201.525,89, com juros a partir do vencimento, por se tratar de obrigação líquida e de natureza contratual, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). Condeno a parte ré nas custas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação...".

Recurso de apelação (parte ré) no id 463/470, onde alega em síntese que se trata de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S/A (ora Apelada), em face de F.M.G. Macabuense Comércio de Serviços e Distribuição Ltda (ora Apelante) visando à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de internet, pactuados em contrato de acesso IP identificado como "MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731". Alega a autora/apelada que, apesar da regular prestação dos serviços, a ré/apelante deixou de adimplir as faturas correspondentes às notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo a condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

Continua ressaltando que a parte ré apresentou contestação (fls. 73/82), sobre a qual houve réplica (fls. 120/128) e na decisão de saneamento do feito (fl. 179), o juízo *a quo* reconsiderou a concessão da gratuidade de justiça à autora, rejeitou a preliminar de mérito suscitada pela ré e determinou a realização de prova pericial.

Destaca, ainda, que instruído o processo, as partes apresentaram alegações finais por escrito, quando sobreveio sentença (fls. 426/429) julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

Relata que, então, interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese:

(i) preliminar de prescrição dos títulos cobrados, diante da inaplicabilidade da retroação do marco interruptivo da

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
524
Carimbado Eletronicamente

citação, prevista no art. 240, §1º, do CPC, haja vista que a parte autora não teria promovido a citação no prazo legal, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo da ré em 25/02/2021, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal;

(ii) inexistência de prestação dos serviços cobrados, sob o argumento de que a autorização contratual para a instalação da infraestrutura necessária somente foi formalizada após as datas das notas fiscais, o que tornaria impossível a execução dos serviços cobrados;

(iii) inversão indevida do ônus da prova na sentença, que exigiu da ré a demonstração negativa da prestação de serviços, em contrariedade às regras do art. 373, I e II, do CPC;

(iv) subsidiariamente, pleiteia-se a reforma parcial da sentença para limitar a condenação até agosto de 2015, conforme declarado por testemunhas ouvidas nos autos;

(v) e, ao final, reitera pedido de justiça gratuita e requer expressamente a apreciação da prova documental de fl. 398, tida como essencial à controvérsia.

Contrarrazões (parte autora) no id 475/477, onde se afirma que a ação foi ajuizada para cobrança de valores referentes à prestação de serviços de telecomunicações, devidamente comprovados por contratos, notas fiscais e e-mails entre as partes.

Ressalta que a sentença de primeiro grau reconheceu o inadimplemento da ré, ora apelante, e condenou-a ao pagamento de R$ 201.525,89, acrescidos de juros e correção monetária.

Destaca que na apelação se sustenta: (i) prescrição da dívida, (ii) ausência de prova da prestação dos serviços e (iii) excesso na cobrança, sendo que tais alegações foram devidamente rebatidas, onde a prescrição foi afastada com base na regra do art. 240, §1º, do CPC; a prestação dos serviços foi comprovada por documentos e testemunhos; e os cálculos seguem parâmetros legais e contratuais.

Acrescenta que a apelante pleiteia justiça gratuita, mas não apresentou comprovação idônea de hipossuficiência econômica. Por isso, requer-se seu indeferimento, ou, se já concedida, sua revogação.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
525
Carimbado Eletronicamente

Argumenta-se, ainda, que a apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois repete teses da contestação sem enfrentar os fundamentos da sentença.

Diante disso, a apelada requer:

a) o indeferimento da justiça gratuita e a intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro;

b) o não conhecimento da apelação por inobservância da dialeticidade;

c) ou, caso conhecida, a manutenção integral da sentença.

Decisão no id 483, relativamente à comprovação da gratuidade de justiça requerida pelo apelante.

Petição do ora apelante (id 488), anexando documentos, como se observa nos ids 489/515.

Despacho no id 517, determinando a manifestação da ora apelada nos termos do artigo 437 § 1º, NCPC, considerando a impugnação à gratuidade de justiça ofertada em suas contrarrazões.

A ora apelada manteve-se inerte (id 519)

É O SUCINTO RELATÓRIO.

Rio de Janeiro, data da assinatura

DES. SÉRGIO WAJZENBERG

Relator

LP

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
530
Carimbado Eletronicamente

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. ° 0000442-09.2020.8.19.0018
APELANTE: FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
APELADO: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE MACABU
RELATOR: DES SÉRGIO WAJZENBERG

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA - APONTADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A CINCO NOTAS FISCAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA PARTE RÉ - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA E LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.

A interrupção da prescrição opera-se com o comparecimento espontâneo da parte ré, que supre a citação e produz os mesmos efeitos legais (art. 239, §1º, do CPC), sendo inaplicável a tese de não incidência da regra do art. 240, §1º, do CPC.

A prestação dos serviços restou comprovada por documentos (notas fiscais, e-mails, relatórios técnicos) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive de colaboradores da própria ré, que reconheceram a continuidade da prestação até, ao menos, novembro de 2015.

Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar a prestação dos serviços — o

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
531
Carimbado Eletronicamente

que foi feito —, cabendo à ré, por sua vez, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC).
A alegada ausência de autorização contratual prévia para instalação da infraestrutura não afasta o reconhecimento da obrigação, ante a demonstração da efetiva fruição dos serviços por parte da ré.
Inviável a limitação da condenação até agosto de 2015, diante da existência de provas documentais e testemunhais que evidenciam a continuidade da prestação do serviço até, ao menos, novembro do mesmo ano.
Prova documental de fl. 398 foi devidamente considerada pelo juízo de origem, inexistindo omissão ou ausência de apreciação.
Demonstrada a hipossuficiência financeira da empresa apelante, é devida a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
Sentença mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso nº 0000442-09.2020.8.19.0018, em que é recorrente FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e recorrido INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

ACORDAM os Desembargadores que integram a Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de FMG MACABUENSE COMERCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, visando o recebimento dos valores dos serviços prestados descritos nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, cuja dívida, ao tempo do ajuizamento da demanda, alcançava a cifra de R$ 201.525,89.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
532
Carimbado Eletronicamente

A r. sentença (id 426/429) julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

> *"... Ao início, assevera-se que as questões preliminares já foram enfrentadas quando da decisão saneadora de fls. 179-181. No mérito, como visto, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA (FACILITI INFORMÁTICA), em que a autora, em síntese, afirma que a ré deixou de pagar faturas referentes a prestação de serviços compatíveis com provedor de internet (faturas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255). A ré, a seu turno, em síntese, afirma que não houve prestação do serviço correspondente às notas fiscais cobradas, de modo que as cobranças são indevidas. Ao compulsar os autos, nota-se que, em síntese, o ponto controvertido da demanda versa sobre se, ao tempo da confecção das notas fiscais, o serviço ainda era prestado pela autora. Observa-se que a parte autora forneceu, como meio de prova, notas fiscais e diversos e-mails trocados entre as partes, dentre os quais merecem destaque os acostados a fls. 237, fls. 243 e fls. 261, que dizem respeito a serviços prestados no mês de agosto de 2015. Assim, tais e-mails contradizem a alegação da parte ré de que o contrato foi rescindido no ano de 2014. Outrossim, em análise aos depoimentos colhidos, inclusive de colaboradores da empresa ré, dá conta de que a prestação do serviço se prolongou ao longo do ano de 2015. Deveras, a Sra. FERNANDA MONTEIRO CARDOSO, que na época trabalhava na FMG, alegou em juízo que "(...) Que cessaram os serviços em agosto de 2015 (...)". A seu turno, o Sr. CAMILO MARTINS, ouvido como informante por ter sido sócio da empresa ré, alegou em juízo que "(...) Que o serviço foi paralisado em agosto de 2015 se não se engana (...)". Em cotejo com os e-mails de fls. 133, 135 e 255, verifica-se que as partes se comunicaram em razão da prestação de serviços, nos meses de setembro e outubro de 2015. De igual forma se nota às fls. 255 e 256, cujas conversas dizem respeito a prestação de serviço nos meses de outubro e novembro, também do ano de 2015. Tais e-mails foram trocados, assevera-se, por funcionários mencionados pelo proprietário da empresa ré em seu depoimento como pessoas que já foram seus prepostos. De fato, o Sr. FABIO LUIS CARVALHO BARBOSA DAUMAS, afirmou em juízo (gravado em arquivo de áudio e vídeo) que: "(...) Que indagado sobre fls. 256, se o e-mail mencionado é o do funcionário do depoente, disse que: Rafael Leal de*

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
533
Carimbado Eletronicamente

Souza era funcionário na época, responsável de TI da empresa. Que Marcelo Souza já foi funcionário, o depoente não lembra se na época trabalhava, mas ele já foi funcionário da empresa (...)". Acrescentam-se, ainda, os teores do relatório elaborado no âmbito da parte autora, fls. 223-225, que dá conta de prestação de serviços compatíveis com as notas fiscais que deram ensejo à presente demanda. Ademais, a ré, que confirma a contratação dos serviços da autora, não fez prova da rescisão contratual, especialmente na data que alega, o que deve ser ponderado com os elementos já mencionados. Não se pode ignorar, ainda, que a ré não fez prova de contratação de outro prestador de serviço, em substituição aos prestados pela autora, o que faz pressupor, ao considerar todos elementos reunidis, que continuou a contar com os serviços prestados pela parte autora, pois ínsita as suas atividades-fim (no âmbito da "Faciliti Informática"). Por fim, pondera-se que a resposta da ENEL, juntada a fls. 398, dá conta de que a parceria com a parte autora se deu a partir de 30/09/2016, deve ser cotejada com a informação de que o serviço era fornecido pela autora à ré sem intermédio da ENEL, quando iniciada a contratação, com utilização de link a partir de cidade de Macaé. Sendo assim, por tudo que foi fundamento e diante do mosaico probatório, tem-se que os serviços foram prestados e que os valores cobrados são compatíveis com os meses anteriores. Ante o exposto, com fulcro na norma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na Inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia referente às notas acostadas a fls. 31, fls. 32, fls. 33, fls. 34 e fls. 35 - notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, no valor total de R$ 201.525,89, com juros a partir do vencimento, por se tratar de obrigação líquida e de natureza contratual, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). Condeno a parte ré nas custas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação...".

Recurso de apelação (parte ré) no id 463/470, onde alega em síntese que se trata de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S/A (ora Apelada), em face de F.M.G. Macabuense Comércio de Serviços e Distribuição Ltda (ora Apelante) visando à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de internet, pactuados em contrato de acesso IP identificado como "MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731". Alega a autora/apelada que, apesar da regular prestação dos serviços, a ré/apelante deixou de adimplir as faturas correspondentes às notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo a condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
534
Carimbado Eletronicamente

Continua ressaltando que a parte ré apresentou contestação (fls. 73/82), sobre a qual houve réplica (fls. 120/128) e na decisão de saneamento do feito (fl. 179), o juízo *a quo* reconsiderou a concessão da gratuidade de justiça à autora, rejeitou a preliminar de mérito suscitada pela ré e determinou a realização de prova pericial.

Destaca, ainda, que instruído o processo, as partes apresentaram alegações finais por escrito, quando sobreveio sentença (fls. 426/429) julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

Relata que, então, interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese:

> (i) preliminar de prescrição dos títulos cobrados, diante da inaplicabilidade da retroação do marco interruptivo da citação, prevista no art. 240, §1º, do CPC, haja vista que a parte autora não teria promovido a citação no prazo legal, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo da ré em 25/02/2021, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal;
>
> (ii) inexistência de prestação dos serviços cobrados, sob o argumento de que a autorização contratual para a instalação da infraestrutura necessária somente foi formalizada após as datas das notas fiscais, o que tornaria impossível a execução dos serviços cobrados;
>
> (iii) inversão indevida do ônus da prova na sentença, que exigiu da ré a demonstração negativa da prestação de serviços, em contrariedade às regras do art. 373, I e II, do CPC;
>
> (iv) subsidiariamente, pleiteia-se a reforma parcial da sentença para limitar a condenação até agosto de 2015, conforme declarado por testemunhas ouvidas nos autos;
>
> (v) e, ao final, reitera pedido de justiça gratuita e requer expressamente a apreciação da prova documental de fl. 398, tida como essencial à controvérsia.

Contrarrazões (parte autora) no id 475/477, onde se afirma que a ação foi ajuizada para cobrança de valores referentes à prestação de

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
535
Carimbado Eletronicamente

serviços de telecomunicações, devidamente comprovados por contratos, notas fiscais e e-mails entre as partes.

Ressalta que a sentença de primeiro grau reconheceu o inadimplemento da ré, ora apelante, e condenou-a ao pagamento de R$ 201.525,89, acrescidos de juros e correção monetária.

Destaca que na apelação se sustenta: (i) prescrição da dívida, (ii) ausência de prova da prestação dos serviços e (iii) excesso na cobrança, sendo que tais alegações foram devidamente rebatidas, onde a prescrição foi afastada com base na regra do art. 240, §1º, do CPC; a prestação dos serviços foi comprovada por documentos e testemunhos; e os cálculos seguem parâmetros legais e contratuais.

Acrescenta que a apelante pleiteia justiça gratuita, mas não apresentou comprovação idônea de hipossuficiência econômica. Por isso, requer-se seu indeferimento, ou, se já concedida, sua revogação.

Argumenta-se, ainda, que a apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois repete teses da contestação sem enfrentar os fundamentos da sentença.

Diante disso, a apelada requer:

a) o indeferimento da justiça gratuita e a intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro;

b) o não conhecimento da apelação por inobservância da dialeticidade;

c) ou, caso conhecida, a manutenção integral da sentença.

Decisão no id 483, relativamente à comprovação da gratuidade de justiça requerida pelo apelante.

Petição do ora apelante (id 488), anexando documentos, como se observa nos ids 489/515.

Despacho no id 517, determinando a manifestação da ora apelada nos termos do artigo 437 § 1º, NCPC, considerando a impugnação à gratuidade de justiça ofertada em suas contrarrazões.

A ora apelada manteve-se inerte (id 519)

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
536
Carimbado Eletronicamente

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 201.525,89, com juros e correção monetária, em razão de inadimplemento contratual referente a prestação de serviços de telecomunicação.

No presente julgamento, examina-se preliminarmente o pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado pelo ora apelante nas razões recursais (id 463/470), e reiterado posteriormente com a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica (ids 489/515).

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil:

> "*A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça*".

Trata-se de benefício que pode ser concedido a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua manutenção.

No caso dos autos, embora inicialmente a parte apelada tenha impugnado o pedido de gratuidade, argumentando ausência de comprovação idônea (id 475/477), verifica-se que o ora apelante supriu tal lacuna mediante juntada de documentos nos ids 489/515, que demonstram, de forma suficiente, a atual fragilidade econômica da empresa, especialmente diante da execução de passivo relevante e da ausência de atividade operacional expressiva.

A documentação apresentada inclui, balanço patrimonial e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), que revelam situação de desequilíbrio financeiro, sendo incompatível com a exigência de custeio imediato das despesas recursais.

Assim, entendo preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC, motivo pelo qual rejeito a impugnação formulada pela parte apelada em suas contrarrazões.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
537
Carimbado Eletronicamente

Ressalte-se que a concessão da gratuidade não impede a revogação futura do benefício, caso se verifique alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao ora apelante, rejeitando-se, por conseguinte, a impugnação apresentada pela parte apelada nas contrarrazões.

Prosseguindo-se, portanto, no julgamento do mérito do recurso.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A apelação da parte ré/apelante impugna a sentença sob os seguintes fundamentos:

(i) ocorrência de prescrição;

(ii) ausência de prestação dos serviços cobrados;

(iii) inversão indevida do ônus da prova;

(iv) subsidiariamente, limitação da condenação até agosto de 2015;

(v) necessidade de apreciação da prova documental de fl. 398.

Examinam-se os argumentos em ordem.

<u>Da prescrição</u>

Sustenta a parte apelante a prescrição dos créditos exequendos, com fundamento na inaplicabilidade do disposto no §1º do art. 240 do CPC, alegando que a citação não se deu nos 10 dias após o despacho inicial, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo da ré em 25/02/2021.

Todavia, tal argumento não merece acolhida.

De fato, o art. 240, §1º, do CPC, dispõe que, quando a parte autora adota todas as providências para a citação no prazo legal, considera-se a citação realizada na data do ajuizamento da ação.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
538
Carimbado Eletronicamente

No caso concreto, houve comparecimento espontâneo da parte ré, em momento anterior à citação formal, o que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre a ausência da citação e produz os mesmos efeitos legais, inclusive quanto à interrupção do prazo prescricional.

Além disso, tratando-se de ação de cobrança fundada em relação contratual contínua de prestação de serviços, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do CC), sendo o ajuizamento da demanda em 11/02/2021 compatível com a cobrança de valores vencidos entre 2015 e 2016, conforme se extrai das notas fiscais acostadas aos autos (ids 31 a 35).

Assim, afasta-se a alegação de prescrição.

Da inexistência de prestação dos serviços

A parte apelante afirma que os serviços cobrados nas notas fiscais não teriam sido efetivamente prestados, pois a autorização contratual para a instalação da infraestrutura teria ocorrido apenas após os períodos indicados.

No entanto, conforme amplamente fundamentado na sentença de piso, a prova documental e testemunhal constante dos autos corrobora a continuidade da prestação dos serviços até, ao menos, o final de 2015.

Destaque-se os e-mails trocados entre os prepostos das partes (fls. 237, 243, 261, 255/256), bem como os depoimentos de colaboradores da empresa ré, que admitem a utilização do serviço até agosto ou setembro de 2015 — sendo que a cobrança ora questionada abrange precisamente esse período, sem extrapolá-lo injustificadamente.

O relatório técnico juntado pela parte autora (fls. 223/225), por sua vez, reforça a correspondência entre os serviços prestados e as notas fiscais emitidas.

A sentença bem reconheceu, com base nesse conjunto probatório, a efetiva continuidade da relação contratual e da contraprestação correspondente, sendo o raciocínio adotado coerente e fundado nas provas coligidas.

Da inversão do ônus da prova

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
539
Carimbado Eletronicamente

A apelante sustenta que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo da ré a demonstração da inexistência de prestação dos serviços.

A alegação não procede.

A sentença apenas pondera que, uma vez reconhecida pela própria ré a contratação dos serviços e diante da ausência de prova da rescisão contratual na data afirmada, aliada à ausência de prova da contratação de novo prestador, presume-se a continuidade da relação.

Não se trata de inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), mas de valoração do conjunto fático-probatório.

Limitação da condenação até agosto de 2015

A pretensão subsidiária de limitação temporal da condenação também não deve prosperar.

Como bem salientado pelo juízo a quo, há elementos probatórios indicando a prestação de serviços até, ao menos, novembro de 2015, como os e-mails constantes às fls. 255/256 e os depoimentos que, embora apontem agosto como data provável de encerramento, não excluem com precisão o fornecimento nos meses subsequentes.

Portanto, a sentença, ao condenar a parte ré ao pagamento dos valores correspondentes às cinco notas fiscais emitidas entre abril e novembro de 2015, agiu em consonância com as provas dos autos.

Da apreciação da prova documental (fl. 398)

A parte apelante reitera a importância da análise do documento de fl. 398, que seria essencial à comprovação de que, em momento posterior, os serviços passaram a ser prestados por outra empresa (ENEL).

Todavia, como bem destacado na sentença, a eventual contratação posterior com outra fornecedora (ENEL), ocorrida apenas em 30/09/2016, não afasta a prestação de serviços pela autora no período anterior, que é justamente o objeto da cobrança ora debatida. Logo, a prova em questão não se mostra suficiente para infirmar a conclusão exarada na sentença.

Conclusão do mérito

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
540
Carimbado Eletronicamente

Diante de todo o exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação ao pagamento da quantia de R$ 201.525,89, com juros e correção monetária, conforme fixado.

ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE, REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES, NEGANDO, PORÉM, PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

À luz da realidade retro, majora-se o valor da verba honorária, em desfavor da parte ré, que fixo em mais 5% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça ora concedida.

Rio de Janeiro, data da assinatura

DES. SÉRGIO WAJZENBERG

Relator

LP

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
543
Carimbado Eletronicamente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018

F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA por seu sócio, já qualificado nos autos do processo acima mencionado, por seus advogados que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "*a*", da Constituição Federal e no artigo 255, *caput*, do Regimento Interno do Superior Tribunal e Justiça c/c artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, tempestivamente interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

Contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº. **0000442-09.2020.8.19.0018** em face de contrariedade os **artigos 373, incisos I e II; 240, §§ 1º e 2º; e 239, § 1º, todos do Código de Processo Civil**, bem como ao **artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil** e ao **artigo 202 do Código Civil**.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e, após o devido juízo de admissibilidade, admitido e encaminhado com as suas Razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 12 de setembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

TJRJ 202500849858 16/09/2025 11:39:00 CB?> - PETIÇÃO ELETRÔNICA Assinada por PEDRO COSTA LINHARES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
544
Carimbado Eletronicamente

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR

Recorrente: **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

Recorrido: **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A**

Processo nº: **0000442-09.2020.8.19.0018**

Órgão de Origem: **7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro**

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

1. SÍNTESE DO PROCESSO:

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** em face da ora recorrente, alegando ter prestado serviços de internet à **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com base em contrato de acesso IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação pecuniária mensal.

A recorrida sustenta que a recorrente descumpriu sua obrigação ao deixar de pagar os serviços discriminados nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo sua condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
545
Carimbado Eletronicamente

A recorrente apresentou contestação às fls. 73/82, sendo formulada réplica às fls. 120/128.

Na decisão saneadora de fls. 179, foi reconsiderada a decisão de fls. 63 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, rejeitada a prejudicial de mérito arguida e determinada a realização de prova pericial.

Devidamente instruído o feito, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito e o juízo competente proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

A recorrente interpôs recurso de apelação sustentando: **(1)** preliminar de prescrição dos títulos cobrados; **(2)** inexistência de prestação dos serviços cobrados; **(3)** inversão indevida do ônus da prova; **(4)** subsidiariamente, limitação temporal da condenação até agosto de 2015; e **(5)** pedido de justiça gratuita.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória e deferindo apenas o benefício da gratuidade de justiça.

Assim, não restando alternativa, o recorrente interpôs o presente recurso a esta Corte Superior de Justiça, a fim de obter a reforma da decisão e obter o reconhecimento de seus direitos relacionados.

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL:

2.1. TEMPESTIVIDADE:

Conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso especial é de **15 (quinze) dias úteis** a partir do termo inicial. Dessa forma, considerando a data de publicação do Acórdão recorrido no Diário da Justiça Eletrônico, o presente recurso é tempestivo, pois protocolado dentro do prazo estabelecido no Codex Processual respectivo.

2.2. JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE DE PREPARO:

Considerando que a Recorrente **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** é beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
546
Carimbado Eletronicamente

acórdão de pág. 531, informa que deixa de juntar os comprovantes do recolhimento do preparo.

2.3. CABIMENTO:

O presente recurso encontra respaldo no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que o Acórdão recorrido contrariou e negou vigência a dispositivos de lei federal, mais especificamente os **artigos 373, incisos I e II; 240, §§ 1º e 2º; e 239, § 1º, todos do Código de Processo Civil**, bem como ao **artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil** e ao **artigo 202 do Código Civil**.

2.4. PREQUESTIONAMENTO:

As matérias objeto do presente recurso foram devidamente prequestionadas no curso da Apelação Cível e expressamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, conforme se demonstrará nas teses a seguir apresentadas.

Especificamente, **(1)** a questão da prescrição foi debatida desde as razões de apelação (fls. 464/470), tendo o Tribunal a quo se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

(2) A distribuição do ônus da prova também foi objeto de análise pelo acórdão, que expressamente afirmou não ter havido inversão do ônus probatório, enfrentando assim a aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil.

(3) Ademais, o prazo prescricional quinquenal foi igualmente debatido, com manifestação do Tribunal sobre a interrupção da prescrição e o comparecimento espontâneo da recorrente.

De qualquer modo, mesmo que não houvesse menção explícita aos artigos de lei paradigma, ainda assim seria cabível o presente recurso, uma vez que esse Egrégio Tribunal Superior admite o prequestionamento implícito. Nesse sentido:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **É certo que esta Corte permite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, sem a explícita indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão.** No caso em exame,

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
547
Carimbado Eletronicamente

> contudo, nota-se que o Tribunal de piso não analisou a controvérsia à luz do disposto nos arts. 41 e 395, I, do CPP e o recorrente sequer deduziu a questão nos embargos de declaração opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. De outro vértice, ao analisar o acervo probatório dos autos, entendeu a Corte de origem que a participação do agravado no desenvolvimento da atividade delituosa ficou devidamente comprovada. Daí, conclusão em sentido contrário à que chegou o Tribunal a quo não caberia a esta Corte Superior, porquanto a instância ordinária é soberana na apreciação das provas do julgado, sendo o reexame do conjunto probatório dos autos vedado no âmbito do apelo especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 158.634/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012) **(destaquei)**

No caso concreto, todas as questões de direito suscitadas no presente recurso foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, que analisou a incidência da prescrição, a distribuição do ônus da prova e a retroação do marco interruptivo da prescrição, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais ora invocados. Portanto, resta plenamente satisfeito o requisito do prequestionamento, seja na modalidade explícita ou implícita.

2.5. DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL:

A presente controvérsia apresenta inequívoca relevância da questão federal suscitada, atendendo plenamente aos requisitos estabelecidos pelos §§ 2º e 3º do artigo 105 da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir.

2.5.1. Da Relevância da Questão Federal do Ponto de Vista Econômico:

A interpretação dos artigos 373, 240 e 206 do Código Civil e Processual Civil em litígios envolvendo cobranças empresariais impacta diretamente o ambiente econômico nacional, considerando que existem aproximadamente 20 milhões de empresas ativas no Brasil que dependem de segurança jurídica nas relações contratuais.

A definição sobre a validade de notas fiscais unilaterais como prova suficiente para condenação judicial, bem como a interpretação dos marcos prescricionais e distribuição do ônus probatório, afeta bilhões de reais em transações comerciais anuais, influenciando decisões de investimento, formação de preços e estruturação de garantias contratuais em todos os setores da economia.

2.5.2. Da Relevância Social da Matéria:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
548
Carimbado Eletronicamente

Ademais, a questão federal debatida possui impacto social direto sobre milhões de micro e pequenas empresas que representam 99% do empresariado nacional e empregam mais da metade da força de trabalho formal do país.

A possibilidade de condenação sem prova adequada da prestação de serviços pode levar pequenos negócios à falência, gerando desemprego em massa e desestruturação de economias locais, especialmente em municípios de menor porte. Ademais, a insegurança jurídica resultante da divergência interpretativa sobre estas normas federais prejudica o acesso à justiça, pois empresas menores ficam vulneráveis a cobranças indevidas de grandes corporações com maior poder econômico e estrutura jurídica.

Desta forma, por todo o exposto, resta plenamente demonstrada a relevância da questão federal sub exame em seus aspectos econômico e social, justificando o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função constitucional de uniformização da interpretação do direito federal, estabeleça a correta exegese dos dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido.

3. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

O acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo fundamental que estabelece as regras de distribuição do ônus probatório no processo civil brasileiro.

> Art. 373. O ônus da prova incumbe:
>
> I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
>
> II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual determina com clareza que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu demonstrar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esta distribuição não é arbitrária, mas decorre de princípios lógicos e da própria estrutura do processo civil, onde quem alega deve provar suas alegações.

No caso em análise, a recorrida **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** ajuizou ação de cobrança alegando ter prestado serviços de telecomunicações à recorrente entre os anos de 2015 e 2016. Para fundamentar sua pretensão creditícia, apresentou como elementos probatórios notas fiscais emitidas

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
549
Carimbado Eletronicamente

unilateralmente, alguns e-mails trocados entre as partes e depoimentos de pessoas ligadas à sua própria estrutura empresarial.

Ocorre que, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, tais elementos não demonstram de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços cobrados, configurando, quando muito, indícios de tratativas comerciais e tentativas de implementação de uma relação contratual que, conforme restou demonstrado nos autos, jamais se perfectibilizou adequadamente.

> A prestação dos serviços restou comprovada por documentos (notas fiscais, e-mails, relatórios técnicos) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive de colaboradores da própria ré, que reconheceram a continuidade da prestação até, ao menos, novembro de 2015. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar a prestação dos serviços — o que foi feito —, cabendo à ré, por sua vez, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC). (pág. 530/531 do acórdão)

O ponto nevrálgico da questão reside no fato de que o próprio documento acostado à fl. 398 dos autos, cuja importância foi reconhecida pela recorrida em suas contrarrazões recursais, demonstra cabalmente que a instalação da tecnologia OPGW na subestação de Conceição de Macabu foi celebrada tão somente em 30/09/2016.

Este dado é crucial porque revela a impossibilidade material de prestação dos serviços nas datas indicadas nas notas fiscais, todas emitidas entre dezembro de 2015 e dezembro de 2015. Como poderia a recorrida ter prestado serviços de telecomunicações sem a infraestrutura básica necessária estar instalada? Esta contradição temporal não foi adequadamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que se limitou a valorar superficialmente o conjunto probatório sem atentar para esta impossibilidade cronológica.

Mais grave ainda é o fato de que o Tribunal *a quo*, embora tenha afirmado expressamente que não houve inversão do ônus da prova, acabou por exigir da recorrente a produção de prova diabólica - a demonstração de um fato negativo, qual seja, a inexistência de prestação de serviços.

Ora, é basilar do direito probatório que não se pode exigir da parte a prova de fato negativo indeterminado. Como poderia a recorrente provar que não recebeu serviços que sequer foram especificados adequadamente pela recorrida?

A inversão velada do ônus probatório fica evidente quando o acórdão afirma que a recorrente "*não fez prova de contratação de outro prestador de serviço*", como se

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
550
Carimbado Eletronicamente

coubesse a ela demonstrar todas as suas relações comerciais para afastar uma cobrança não comprovada pela credora.

Contudo, trata-se de verdadeira prova diabólica, uma vez que imputa ao recorrente o ônus de provar a inexistência de um fato, cuja suposta comprovação se deu por meio de documento unilateral, produzido pela própria parte interessada, que necessita de corroboração por outros meios de prova para adquirir força probante plena.

No caso concreto, os e-mails juntados aos autos demonstram apenas tratativas comerciais e discussões sobre problemas técnicos na implementação do serviço, não a sua efetiva prestação. Os depoimentos colhidos, por sua vez, partiram de funcionários e ex-funcionários da própria recorrida, configurando prova testemunhal de valor probatório reduzido por sua manifesta parcialidade.

4. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

Além disso, o acórdão recorrido violou o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil ao conferir interpretação extensiva e contrária à lei ao instituto da retroação do marco interruptivo da prescrição.

> Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
>
> § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

O dispositivo legal estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação, mas condiciona expressamente este benefício ao cumprimento de requisitos específicos pelo autor da demanda.

A *ratio legis* do dispositivo é clara: proteger o autor diligente que, tendo ajuizado tempestivamente sua ação, não pode ser prejudicado pela demora do aparelho judiciário em processar a citação. Entretanto, esta proteção não é absoluta nem incondicional. O legislador estabeleceu que o autor deve promover a citação no prazo e na forma da lei processual, demonstrando diligência e boa-fé processual. Não é o que ocorreu no caso concreto.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
551
Carimbado Eletronicamente

A ação foi protocolada em 11/02/2021, mas não há nos autos qualquer evidência de que a recorrida tenha adotado as providências necessárias para promover a citação da recorrente no prazo legal.

> A interrupção da prescrição opera-se com o comparecimento espontâneo da parte ré, que supre a citação e produz os mesmos efeitos legais (art. 239, §1º, do CPC), sendo inaplicável a tese de não incidência da regra do art. 240, §1º, do CPC. (pág. 530/531 do acórdão)

O comparecimento da recorrente aos autos em 25/02/2021 não decorreu de ato citatório regular, mas de circunstâncias alheias ao cumprimento dos ônus processuais pela autora. O Tribunal *a quo*, ao equiparar este comparecimento fortuito à citação regular para fins de retroação da prescrição, criou ficção jurídica não amparada pela lei.

É importante destacar que o § 2º do mesmo artigo 240 estabelece prazo peremptório de dez dias para que o autor adote as providências necessárias à citação quando houver necessidade de requisição a outro juízo, publicação de editais ou qualquer outra diligência.

> **Art. 240, § 2º.** Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador quis condicionar o benefício da retroação ao comportamento processual diligente do autor. Permitir que este se beneficie de sua própria inércia, como ocorreu no caso, viola não apenas a letra da lei, mas também os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Ademais, o comparecimento espontâneo previsto no **artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil**, embora supra a falta de citação, não pode retroagir para momento anterior ao próprio comparecimento.

> Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
>
> § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A ficção legal criada pelo dispositivo é prospectiva, não retrospectiva. Considerar que o comparecimento em 25/02/2021 retroage para 11/02/2021 significa criar nova ficção não prevista em lei, ampliando indevidamente exceção legal que deve ser interpretada restritivamente.

A consequência prática desta violação é permitir o prosseguimento de cobrança de dívidas já fulminadas pela prescrição, criando insegurança jurídica e incentivando a

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
552
Carimbado Eletronicamente

desídia processual dos credores que poderão, doravante, ajuizar ações sem se preocupar com a regular citação dos devedores, contando com o eventual comparecimento espontâneo para salvar pretensões prescritas.

5. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL:

Por fim, o acórdão recorrido também violou o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil ao não reconhecer a consumação da prescrição quinquenal que fulmina a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

> Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos:
>
> I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

O dispositivo estabelece prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, categoria na qual inequivocamente se enquadram as supostas prestações de serviços de telecomunicações objeto da demanda.

A questão prescricional no caso concreto apresenta peculiaridades que merecem análise detida. As notas fiscais que fundamentam a cobrança foram emitidas em 17/12/2015, 25/11/2015, 27/10/2015, 23/11/2015 e 28/12/2015, conforme expressamente reconhecido no acórdão recorrido.

Considerando que se trata de prestação de serviços de natureza continuada com pagamento mensal, o vencimento de cada obrigação ocorreu, no máximo, trinta dias após a emissão de cada fatura, situando-se todos os vencimentos no primeiro trimestre de 2016, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido.

> Inviável a limitação da condenação até agosto de 2015, diante da existência de provas documentais e testemunhais que evidenciam a continuidade da prestação do serviço até, ao menos, novembro do mesmo ano. (pág. 530/531 do acórdão)

O marco inicial da prescrição, portanto, deve ser contado individualmente para cada prestação vencida, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça que reconhece a autonomia de cada parcela em contratos de trato sucessivo. Assim, tomando-se a data de vencimento mais recente possível (janeiro de 2016 para a nota fiscal emitida em 28/12/2015), o prazo prescricional quinquenal expirou em janeiro de 2021, antes mesmo do ajuizamento da ação em 11/02/2021.

O Tribunal *a quo* incorreu em erro ao considerar que o comparecimento da recorrente em 25/02/2021 teria o condão de interromper prescrição já consumada. A prescrição,

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
553
Carimbado Eletronicamente

uma vez operada, extingue a pretensão de forma definitiva, não podendo ser "ressuscitada" por atos processuais posteriores.

O **artigo 202 do Código Civil** estabelece taxativamente as causas interruptivas da prescrição, mas todas pressupõem que o prazo prescricional ainda esteja em curso. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da "*interrupção retroativa de prescrição consumada*".

> Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
>
> I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
>
> II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
>
> III - por protesto cambial;
>
> IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
>
> V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
>
> VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
>
> Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

É fundamental observar que a recorrida tinha pleno conhecimento dos supostos inadimplementos desde 2016, conforme demonstram os próprios e-mails juntados aos autos que relatam discussões sobre os pagamentos ainda naquele ano. A inércia da credora por mais de cinco anos não pode ser premiada com interpretação *contra legem* que ignore a prescrição consumada. O instituto da prescrição existe justamente para conferir segurança jurídica às relações sociais, impedindo a perpetuação indefinida de situações de incerteza e premiando o credor diligente que busca a satisfação de seu crédito em prazo razoável.

A violação ao dispositivo legal é manifesta porque o acórdão simplesmente ignorou a aplicação do prazo prescricional quinquenal, focando exclusivamente na questão da interrupção sem analisar se, à data da suposta interrupção, ainda havia pretensão a ser preservada.

6. DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
554
Carimbado Eletronicamente

(1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

(2) seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para reformar integralmente o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de cobrança, reconhecendo-se a prescrição quinquenal da pretensão deduzida na inicial;

(3) alternativamente, caso superada a prejudicial de prescrição, seja reconhecida a violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a ação por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados;

(4) subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, seja determinada a limitação temporal da condenação aos valores eventualmente comprovados até agosto de 2015, excluindo-se as cobranças posteriores diante da prova testemunhal produzida nos autos.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 12 de setembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
555
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
556
Carimbado Eletronicamente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018

F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA por seu sócio, já qualificado nos autos do processo acima mencionado, por seus advogados que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e no artigo 321 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, tempestivamente interpor o presente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº **0000442-09.2020.8.19.0018** em face de contrariedade aos **artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, incisos II e IV, todos da Constituição Federal**.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e, após o devido juízo de admissibilidade, admitido e encaminhado com as suas Razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 12 de setembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

TJRJ 202500849864 16/09/2025 11:40:00 CB?> - PETIÇÃO ELETRÔNICA Assinada por PEDRO COSTA LINHARES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
557
Carimbado Eletronicamente

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR

Recorrente: **F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

Recorrido: **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A**

Processo nº: **0000442-09.2020.8.19.0018**

Órgão de Origem: **7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro**

RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

1. SÍNTESE DO PROCESSO:

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** em face da ora recorrente, alegando ter prestado serviços de internet à **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com base em contrato de acesso IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação pecuniária mensal.

A recorrida sustenta que a recorrente descumpriu sua obrigação ao deixar de pagar os serviços discriminados nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo sua condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
558
Carimbado Eletronicamente

A recorrente apresentou contestação às fls. 73/82, sendo formulada réplica às fls. 120/128.

Na decisão saneadora de fls. 179, foi reconsiderada a decisão de fls. 63 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, rejeitada a prejudicial de mérito arguida e determinada a realização de prova pericial.

Devidamente instruído o feito, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito e o juízo competente proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

A recorrente interpôs recurso de apelação sustentando: **(1)** preliminar de prescrição dos títulos cobrados; **(2)** inexistência de prestação dos serviços cobrados; **(3)** inversão indevida do ônus da prova; **(4)** subsidiariamente, limitação temporal da condenação até agosto de 2015; e **(5)** pedido de justiça gratuita.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória e deferindo apenas o benefício da gratuidade de justiça.

Assim, não restando alternativa, o recorrente interpõe o presente recurso a este Excelso Tribunal, a fim de obter a reforma da decisão e obter o reconhecimento de seus direitos constitucionais violados.

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO:

2.1. TEMPESTIVIDADE:

Conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso extraordinário é de **15 (quinze) dias úteis** a partir do termo inicial. Dessa forma, considerando a data de publicação do Acórdão recorrido no Diário da Justiça Eletrônico, o presente recurso é tempestivo, pois protocolado dentro do prazo estabelecido no Codex Processual respectivo.

2.2. JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE DE PREPARO:

Considerando que a Recorrente **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** é beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
559
Carimbado Eletronicamente

acórdão de pág. 531, informa que deixa de juntar os comprovantes do recolhimento do preparo.

2.3. CABIMENTO:

O presente recurso encontra respaldo no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que o Acórdão recorrido contrariou e violou dispositivos e princípios constitucionais, mais especificamente os **artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, incisos II e IV, todos da Constituição Federal**.

2.4. PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL:

As matérias constitucionais objeto do presente recurso foram devidamente prequestionadas no curso da Apelação Cível e expressamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, conforme se demonstrará nas teses a seguir apresentadas.

Especificamente, **(1)** a questão do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa foi debatida ao se discutir a distribuição do ônus probatório e a impossibilidade de produção de prova negativa.

(2) A violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito foi suscitada ao se debater a prescrição e sua interrupção retroativa.

(3) A fundamentação das decisões judiciais foi questionada pela ausência de enfrentamento adequado das contradições probatórias.

A repercussão geral da matéria constitucional está configurada, pois a questão debatida transcende o interesse subjetivo das partes, tratando-se de tema relativo à interpretação de garantias fundamentais do processo civil que afeta milhares de jurisdicionados em situações análogas.

A relevância jurídica da controvérsia apresenta evidente densidade constitucional ao discutir a aplicação de garantias fundamentais do processo civil, especificamente os limites da distribuição do ônus probatório frente ao devido processo legal, a interpretação dos marcos prescricionais à luz da segurança jurídica e o alcance do dever de fundamentação das decisões judiciais, todas questões que envolvem cláusulas pétreas e demandam pronunciamento uniformizador deste Pretório Excelso.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
560
Carimbado Eletronicamente

3. DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

O acórdão recorrido violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao manter condenação baseada em inversão velada do ônus probatório e exigência de prova diabólica.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso LIV, que "*ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal*", e no inciso LV que "*aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes*".

O artigo 93, inciso IX, por sua vez, determina que todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Esta fundamentação não pode ser meramente formal, mas deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não restou evidenciado no caso sub exame.

> A prestação dos serviços restou comprovada por documentos (notas fiscais, e-mails, relatórios técnicos) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive de colaboradores da própria ré, que reconheceram a continuidade da prestação até, ao menos, novembro de 2015. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar a prestação dos serviços — o que foi feito —, cabendo à ré, por sua vez, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC). (pág. 530/531 do acórdão)

No caso concreto, o Tribunal *a quo* violou estas garantias constitucionais ao exigir da recorrente a produção de prova negativa - demonstração de que não recebeu serviços -, invertendo de forma velada o ônus probatório. A exigência de prova diabólica viola o devido processo legal substantivo, pois impõe ao jurisdicionado ônus impossível de ser cumprido, negando-lhe, na prática, o direito à ampla defesa.

O acórdão afirmou que não houve inversão do ônus probatório, mas simultaneamente considerou que a recorrente deveria ter provado a contratação de outro prestador de serviços ou demonstrado que não utilizou os serviços cobrados. Esta contradição lógica viola o dever constitucional de fundamentação adequada das decisões judiciais, pois apresenta motivação contraditória que equivale à ausência de fundamentação.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
561
Carimbado Eletronicamente

Ademais, o documento de fl. 398, que demonstra que a instalação da infraestrutura necessária só ocorreu em 30/09/2016, não foi adequadamente analisado pelo Tribunal, que ignorou esta impossibilidade cronológica de prestação de serviços em 2015.

A omissão na análise de prova fundamental viola tanto o contraditório quanto o dever de fundamentação, pois impede que a parte compreenda as razões da decisão e prejudica eventual recurso.

A violação aos princípios constitucionais do processo justo compromete a própria legitimidade da prestação jurisdicional, transformando o processo em instrumento de arbítrio ao invés de realização da justiça.

4. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO:

Além disso, o acórdão recorrido violou o princípio constitucional da segurança jurídica e a proteção ao ato jurídico perfeito ao permitir a retroação indevida do marco interruptivo da prescrição, criando ficção jurídica não amparada pelo ordenamento constitucional.

O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que "*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*". Este dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, fundamental ao Estado Democrático de Direito.

A prescrição, uma vez consumada, constitui ato jurídico perfeito que extingue definitivamente a pretensão do credor. No caso concreto, as dívidas cobradas prescreveram em janeiro de 2021, antes do ajuizamento da ação em 11/02/2021. O comparecimento da recorrente em 25/02/2021 não pode retroagir para "ressuscitar" prescrição já consumada, sob pena de violação à segurança jurídica.

> A interrupção da prescrição opera-se com o comparecimento espontâneo da parte ré, que supre a citação e produz os mesmos efeitos legais (art. 239, §1º, do CPC), sendo inaplicável a tese de não incidência da regra do art. 240, §1º, do CPC. (pág. 530/531 do acórdão)

O Tribunal *a quo*, ao considerar que o comparecimento espontâneo em 25/02/2021 retroagiria para 11/02/2021, criou ficção jurídica que viola a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas.

A segurança jurídica exige que as regras processuais sejam claras e previsíveis, não podendo o Poder Judiciário criar exceções não previstas em lei que prejudiquem direitos já consolidados.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
562
Carimbado Eletronicamente

A interpretação adotada permite que credores negligentes se beneficiem de sua própria desídia, ajuizando ações após o prazo prescricional e contando com eventual comparecimento do devedor para validar pretensões extintas. Isto viola não apenas a segurança jurídica, mas também o princípio constitucional da isonomia, pois cria tratamento diferenciado sem justificativa razoável.

O princípio da segurança jurídica é corolário do Estado de Direito e sua violação compromete a confiança dos cidadãos no sistema jurídico, gerando instabilidade social incompatível com os fundamentos da República.

5. DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISO II, E 170, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEGALIDADE E LIVRE INICIATIVA:

Por fim, o acórdão recorrido também violou os princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa ao impor condenação sem prova adequada da prestação de serviços, criando obrigação não demonstrada nos autos.

O artigo 5º, inciso II, estabelece que "*ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*". Este princípio da legalidade exige que toda obrigação decorra de fonte legítima, devidamente comprovada no processo judicial.

O artigo 170 da Constituição, por sua vez, funda a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como princípios a propriedade privada (inciso II) e a livre concorrência (inciso IV).

A imposição de pagamento por serviços não comprovados viola a legalidade, pois cria obrigação sem demonstração de sua causa jurídica. As notas fiscais unilateralmente emitidas, desacompanhadas de prova efetiva da prestação de serviços, não podem fundamentar condenação judicial, sob pena de transformar o Judiciário em instrumento de cobrança arbitrária.

A violação à livre iniciativa decorre da insegurança gerada para as empresas, que podem ser condenadas a pagar por serviços não recebidos com base em documentos unilaterais. Isto compromete o ambiente de negócios e a livre concorrência, pois permite que empresas utilizem o Judiciário para impor cobranças indevidas a concorrentes ou parceiros comerciais.

A proteção constitucional à propriedade privada impede que o patrimônio seja expropriado sem justa causa. A condenação ao pagamento de valores sem prova

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
563
Carimbado Eletronicamente

adequada da contraprestação equivale a confisco, violando a garantia fundamental da propriedade.

6. DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer:

(1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

(2) seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar integralmente o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de cobrança, reconhecendo-se a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, segurança jurídica e legalidade;

(3) alternativamente, seja reconhecida a violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, anulando-se o acórdão por ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório e ampla defesa;

(4) subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, seja determinada a limitação temporal da condenação em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, implícitos no devido processo legal substantivo.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 12 de setembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
564
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
577
Carimbado Eletronicamente

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000442-09.2020.8.19.0018
EMBARGANTE: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMBARGADO: FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RELATOR: DES SÉRGIO WAJZENBERG

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão no id 530/540, cujo ponto central a ser esclarecido refere-se à alegada omissão do acórdão quanto ao efeito temporal da gratuidade de justiça concedida à ré em segundo grau.

Alega em seu recurso (id 565/567):

"... I. Síntese objetiva. O colegiado manteve integralmente a sentença de procedência, reconheceu a suficiência probatória da prestação dos serviços e, no ponto específico, deferiu à apelante, pessoa jurídica, o benefício da gratuidade (art. 98 do CPC), rejeitando a impugnação apresentada. Consta, ainda, a majoração de honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, com observação à gratuidade. O acórdão foi disponibilizado no DJEN em 12/09/2025, com publicação considerada no primeiro dia útil subsequente, tudo consoante a própria certidão juntada aos autos. À luz da Lei 11.419/2006 e do art. 224 do CPC, os presentes embargos são tempestivos. II. Cabimento. Os aclaratórios são cabíveis quando houver, no acórdão, omissão ou obscuridade sobre questão relevante suscitada e apta a influir na execução e nos consectários da decisão (art. 1.022, I e II, do CPC). É o caso, pois o v. julgado silenciou quanto ao efeito temporal da gratuidade deferida em 2º grau, tema com impacto direto sobre as custas e encargos processuais pretéritos e sobre o alcance da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
578
Carimbado Eletronicamente

III. Omissão quanto ao efeito temporal da gratuidade deferida em segundo grau. Embora o acórdão tenha concedido a assistência judiciária à ré, não definiu expressamente o seu termo de eficácia, se ex nunc ou ex tunc, nem delimitou o alcance dessa benesse sobre atos praticados e despesas constituídas antes do pedido e da decisão em grau recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e instância, inclusive na peça recursal (art. 99, §§ 1º e 7º, do CPC), mas seus efeitos são, como regra, prospectivos: não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores. Com efeito, já se decidiu que "os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados" (STJ, AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 30/10/2006). Em idêntica linha, os precedentes recentes consolidam que o deferimento posterior da gratuidade "não retroage para alcançar encargos processuais anteriores" (p.ex., STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/04/2023; EDcl no AREsp 2.637.195/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/10/2024, que expressamente consignou a concessão "a contar" do ato recursal). De igual modo, quanto às pessoas jurídicas, a Súmula 481 do STJ — aplicada pelo acórdão — condiciona a concessão à demonstração de hipossuficiência, mas não altera o efeito temporal do benefício, que permanece ex nunc. O art. 99, § 7º, do CPC ainda reforça que compete ao Tribunal apreciar o pedido formulado na instância recursal, o que não significa, contudo, irradiar efeitos retroativos sobre atos processuais pretéritos, como custas de 1º grau, despesas já realizadas ou condenações já fixadas. IV. Delimitação necessária para evitar controvérsias executivas. A ausência de definição expressa acerca do termo inicial da gratuidade e da extensão da suspensão de exigibilidade pode gerar incidentes desnecessários na fase de cumprimento. É indispensável constar do acórdão que a gratuidade deferida à ré, em 2º grau, tem eficácia apenas para os atos subsequentes ao pedido formulado naquela instância, não alcançando atos ou despesas anteriores. Por simetria com o art. 98, § 3º, do CPC, também é preciso assentar que a suspensão de exigibilidade atinge tão só as verbas de sucumbência imputadas à beneficiária — custas e honorários —, não interferindo na exigibilidade do principal devido à embargante, que decorre do título judicial ora mantido. Tal esclarecimento prestigia a segurança jurídica, evita alegações de inexigibilidade integral e está em plena conformidade com os precedentes do STJ acima citados. V. Prequestionamento. Para fins de eventual acesso às instâncias excepcionais e de integridade

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
579
Carimbado Eletronicamente

da decisão, requer-se o prequestionamento explícito dos arts. 98, § 3º, 99, §§ 1º, 2º e 7º, 85, § 11, e 1.022, I e II, todos do CPC, bem como da Súmula 481 do STJ e da orientação jurisprudencial segundo a qual o deferimento da gratuidade opera efeitos ex nunc. VI. Pedido. Diante do exposto, requer a embargante o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes sobre o mérito já decidido, integrar o v. acórdão a fim de: a) consignar expressamente que a gratuidade deferida à ré em 2º grau opera efeitos ex nunc, com eficácia a partir do requerimento formulado na instância recursal e sem retroação a atos e despesas pretéritas; b) esclarecer que a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC limita-se às verbas de sucumbência de responsabilidade da beneficiária, não alcançando o principal devido à embargante, o qual permanece exigível; e c) declarar prequestionados os dispositivos legais e a Súmula 481 do STJ acima indicados. Requer, com fundamento no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que todas as intimações e publicações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, relativas a este feito, sejam realizadas exclusivamente em nome de MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS – OAB/SC 2097, ou, subsidiariamente, em nome do advogado RAFAEL MAYER DA SILVA – OAB/SC 26015, e-mail falecom@mayeradvogados.adv.br, para fins de ciência regular dos atos processuais e resguardo da validade das comunicações, independentemente da fase processual ou da natureza do ato...".

Comando judicial no id 570.

Contraminuta no id 572/274, pelo não acolhimento dos aclaratórios, fazendo alusão ao reconhecimento da eficácia retroativa (*ex tunc*) da gratuidade de justiça concedida, com alcance sobre os atos processuais anteriores à apelação e ao reconhecido o caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O SUCINTO RELATÓRIO

Rio de Janeiro, data da assinatura

DES. SÉRGIO WAJZENBERG
Relator

LP

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
584
Carimbado Eletronicamente

PJERJ

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000442-09.2020.8.19.0018
EMBARGANTE: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMBARGADO: FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RELATOR: DES SÉRGIO WAJZENBERG

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU – EFEITO TEMPORAL – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – LIMITAÇÃO ÀS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO

Verificada omissão no acórdão quanto ao termo de eficácia da gratuidade de justiça deferida em sede recursal, impõe-se o esclarecimento de que o benefício produz efeitos ex nunc, a contar do deferimento, não alcançando atos processuais ou despesas anteriores.

A suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC limita-se às verbas de sucumbência, sem interferir na exigibilidade do principal reconhecido judicialmente.

Inexistindo intuito procrastinatório, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, com prequestionamento expresso dos arts. 98, § 3º, 99, §§ 1º, 2º e 7º, 85, § 11, e 1.022, I e II, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
585
Carimbado Eletronicamente

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração em referência, em que constam como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de **embargos de declaração** opostos ao v. acórdão no id 530/540, cujo ponto central a ser esclarecido refere-se à alegada omissão do acórdão quanto ao efeito temporal da gratuidade de justiça concedida à ré em segundo grau.

Alega em seu recurso (id 565/567):

"... I. Síntese objetiva. O colegiado manteve integralmente a sentença de procedência, reconheceu a suficiência probatória da prestação dos serviços e, no ponto específico, deferiu à apelante, pessoa jurídica, o benefício da gratuidade (art. 98 do CPC), rejeitando a impugnação apresentada. Consta, ainda, a majoração de honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, com observação à gratuidade. O acórdão foi disponibilizado no DJEN em 12/09/2025, com publicação considerada no primeiro dia útil subsequente, tudo consoante a própria certidão juntada aos autos. À luz da Lei 11.419/2006 e do art. 224 do CPC, os presentes embargos são tempestivos. II. Cabimento. Os aclaratórios são cabíveis quando houver, no acórdão, omissão ou obscuridade sobre questão relevante suscitada e apta a influir na execução e nos consectários da decisão (art. 1.022, I e II, do CPC). É o caso, pois o v. julgado silenciou quanto ao efeito temporal da gratuidade deferida em 2º grau, tema com impacto direto sobre as custas e encargos processuais pretéritos e sobre o alcance da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. III. Omissão quanto ao efeito temporal da gratuidade deferida em segundo grau. Embora o acórdão tenha concedido a assistência judiciária à ré, não definiu expressamente o seu termo de eficácia, se ex nunc ou ex tunc, nem delimitou o alcance dessa benesse sobre atos praticados e despesas constituídas antes do pedido e da decisão em grau recursal. A

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
586
Carimbado Eletronicamente

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e instância, inclusive na peça recursal (art. 99, §§ 1º e 7º, do CPC), mas seus efeitos são, como regra, prospectivos: não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores. Com efeito, já se decidiu que "os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados" (STJ, AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 30/10/2006). Em idêntica linha, os precedentes recentes consolidam que o deferimento posterior da gratuidade "não retroage para alcançar encargos processuais anteriores" (p.ex., STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/04/2023; EDcl no AREsp 2.637.195/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/10/2024, que expressamente consignou a concessão "a contar" do ato recursal). De igual modo, quanto às pessoas jurídicas, a Súmula 481 do STJ — aplicada pelo acórdão — condiciona a concessão à demonstração de hipossuficiência, mas não altera o efeito temporal do benefício, que permanece ex nunc. O art. 99, § 7º, do CPC ainda reforça que compete ao Tribunal apreciar o pedido formulado na instância recursal, o que não significa, contudo, irradiar efeitos retroativos sobre atos processuais pretéritos, como custas de 1º grau, despesas já realizadas ou condenações já fixadas. IV. Delimitação necessária para evitar controvérsias executivas. A ausência de definição expressa acerca do termo inicial da gratuidade e da extensão da suspensão de exigibilidade pode gerar incidentes desnecessários na fase de cumprimento. É indispensável constar do acórdão que a gratuidade deferida à ré, em 2º grau, tem eficácia apenas para os atos subsequentes ao pedido formulado naquela instância, não alcançando atos ou despesas anteriores. Por simetria com o art. 98, § 3º, do CPC, também é preciso assentar que a suspensão de exigibilidade atinge tão só as verbas de sucumbência imputadas à beneficiária — custas e honorários —, não interferindo na exigibilidade do principal devido à embargante, que decorre do título judicial ora mantido. Tal esclarecimento prestigia a segurança jurídica, evita alegações de inexigibilidade integral e está em plena conformidade com os precedentes do STJ acima citados. V. Prequestionamento. Para fins de eventual acesso às instâncias excepcionais e de integridade da decisão, requer-se o prequestionamento explícito dos arts. 98, § 3º, 99, §§ 1º, 2º e 7º, 85, § 11, e 1.022, I e II, todos do CPC, bem como da Súmula 481 do STJ e da orientação jurisprudencial segundo a qual o deferimento da gratuidade opera efeitos ex nunc. VI. Pedido. Diante do exposto, requer a embargante o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração para, sem efeitos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
587
Carimbado Eletronicamente

infringentes sobre o mérito já decidido, integrar o v. acórdão a fim de: a) consignar expressamente que a gratuidade deferida à ré em 2º grau opera efeitos ex nunc, com eficácia a partir do requerimento formulado na instância recursal e sem retroação a atos e despesas pretéritas; b) esclarecer que a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC limita-se às verbas de sucumbência de responsabilidade da beneficiária, não alcançando o principal devido à embargante, o qual permanece exigível; e c) declarar prequestionados os dispositivos legais e a Súmula 481 do STJ acima indicados. Requer, com fundamento no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que todas as intimações e publicações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, relativas a este feito, sejam realizadas exclusivamente em nome de MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS – OAB/SC 2097, ou, subsidiariamente, em nome do advogado RAFAEL MAYER DA SILVA – OAB/SC 26015, e-mail falecom@mayeradvogados.adv.br, para fins de ciência regular dos atos processuais e resguardo da validade das comunicações, independentemente da fase processual ou da natureza do ato...".

Comando judicial no id 570.

Contraminuta no id 572/274, pelo não acolhimento dos aclaratórios, fazendo alusão ao reconhecimento da eficácia retroativa (*ex tunc*) da gratuidade de justiça concedida, com alcance sobre os atos processuais anteriores à apelação e ao reconhecido o caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA., deferindo-lhe o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao efeito temporal da gratuidade deferida em segundo grau, pleiteando

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
588
Carimbado Eletronicamente

seja esclarecido se a eficácia do benefício opera *ex nunc* ou *ex tunc*, bem como que se delimite o alcance da suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 98, § 3º, 99, §§ 1º, 2º e 7º, 85, § 11, e 1.022, I e II, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id 572/274), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, defendendo o caráter retroativo (*ex tunc*) da gratuidade deferida e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por suposto caráter protelatório do recurso.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, assiste parcial razão à embargante.

De fato, o v. acórdão embargado, ao deferir à apelante FMG MACABUENSE o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, não especificou expressamente o seu efeito temporal, o que pode suscitar dúvida quanto à sua aplicação a atos processuais anteriores.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, §§ 1º e 7º, do CPC), mas seus efeitos, como regra, não retroagem para alcançar atos processuais pretéritos ou custas já constituídas.

Nesse sentido, os efeitos da concessão do benefício são, via de regra, *ex nunc*, isto é, operam a partir do momento do deferimento, não atingindo despesas e encargos processuais anteriores.

Cumpre ressaltar que o deferimento em segundo grau não tem o condão de desconstituir obrigações processuais já consolidadas em primeiro grau, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência futuras, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica (art. 98, § 3º, do CPC).

Assim, é de se reconhecer que a gratuidade concedida à ré em grau recursal produz efeitos *ex nunc*, a partir da decisão concessiva, sem retroagir a atos processuais anteriores, limitando-se, ainda, a suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência eventualmente impostas à

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
589
Carimbado Eletronicamente

beneficiária, sem atingir o principal do crédito reconhecido judicialmente em favor da embargante.

Ressalva-se, ademais, que a concessão do benefício não impede a sua futura revogação, caso se verifique alteração na capacidade financeira da parte, conforme autoriza o art. 98, § 3º, do CPC.

No tocante à alegação de caráter protelatório, não se vislumbra a ocorrência de intuito de retardar o andamento processual.

Ao contrário, os aclaratórios visam esclarecer aspecto relevante e efetivamente omisso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, considera-se expressamente enfrentada a matéria relativa aos arts. 98, § 3º, 99, §§ 1º, 2º e 7º, 85, § 11, e 1.022, I e II, do CPC, bem como à Súmula 481 do STJ.

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INTEGRAR O V. ACÓRDÃO, A FIM DE CONSIGNAR EXPRESSAMENTE QUE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À APELANTE EM SEDE RECURSAL PRODUZ EFEITOS *EX NUNC*, COM EFICÁCIA A PARTIR DO REQUERIMENTO FORMULADO EM SEGUNDO GRAU, NÃO ALCANÇANDO ATOS OU DESPESAS PROCESSUAIS ANTERIORES, ESCLARECENDO QUE A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, § 3º, DO CPC LIMITA-SE ÀS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA, NÃO ATINGINDO O PRINCIPAL DO CRÉDITO RECONHECIDO EM FAVOR DA EMBARGANTE. DECLARANDO, AINDA, PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E O ENUNCIADO SUMULAR ACIMA MENCIONADOS.

Rio de Janeiro, data da assinatura

DES. SÉRGIO WAJZENBERG

Relator

LP

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
592
Carimbado Eletronicamente

Dr. Pedro Costa Linhares – OAB/RJ162.380
Dra. Raquel Santos Corrêa Linhares – OAB/RJ173.040

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000442-09.2020.8.19.0018
EMBARGANTE: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMBARGADO: FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RELATOR: DES SÉRGIO WAJZENBERG

FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, já devidamente qualificada nos autos da Apelação Cível em epígrafe, por intermédio de seus advogados infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar **PETIÇÃO DE RATIFICAÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO**, conforme fundamentação que segue.

I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Privado, fundamentados em alegadas violações a dispositivos legais e constitucionais.

Posteriormente, a parte adversa opôs Embargos de Declaração que foram parcialmente acolhidos, resultando no acórdão proferido em 25 de novembro de 2025, o qual esclareceu questões relativas ao efeito temporal da gratuidade de justiça.

Ainda que tenha sido reconhecido o efeito ex nunc do benefício da gratuidade, persistem questões relevantes relacionadas à aplicação correta dos dispositivos processuais e constitucionais que fundamentam os recursos interpostos.

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

TJRJ 202501122093 27/11/2025 16:43:00 FJVL - PETIÇÃO ELETRÔNICA Assinada por RAQUEL SANTOS CORREA LINHARES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
593
Carimbado Eletronicamente

Dr. Pedro Costa Linhares – OAB/RJ162.380
Dra. Raquel Santos Corrêa Linhares – OAB/RJ173.040

II. DA RATIFICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS

A recorrente vem, por meio da presente petição, ratificar integralmente os Recursos Especial e Extraordinário já interpostos, mantendo-se a integralidade das teses jurídicas, dos fundamentos processuais e constitucionais, bem como todos os pedidos formulados nas razões recursais anteriormente apresentadas.

Especificamente, ratificam-se as seguintes teses de violação:

a) **No Recurso Especial**: violação aos artigos 373, I e II, do CPC (distribuição do ônus probatório); ao artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPC (interrupção da prescrição); ao artigo 206, § 5º, I, do Código Civil (prazo prescricional quinquenal); e ao artigo 202 do Código Civil (causas interruptivas da prescrição);

b) **No Recurso Extraordinário**: violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões); ao artigo 5º, XXXVI, da CF/88 (segurança jurídica e proteção ao ato jurídico perfeito); e aos artigos 5º, II, e 170, II e IV, da CF/88 (princípios da legalidade e da livre iniciativa).

III. DA COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS EM RAZÃO DO ACÓRDÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O acórdão proferido nos Embargos de Declaração, embora tenha esclarecido aspectos procedimentais relacionados à gratuidade de justiça, suscita questões adicionais que merecem apreciação pelas instâncias extraordinárias, particularmente quanto aos efeitos jurídicos da decisão de segundo grau.

Assim, a recorrente apresentará, **em peça substitutiva** específica para cada um dos recursos (Especial e Extraordinário), a complementação fundamentada necessária para integração das novas teses de violação decorrentes do acórdão de 25 de novembro de 2025, especialmente no tocante:

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
594
Carimbado Eletronicamente

a). **No Recurso Especial**: violação aos artigos 98, § 3º, e 99, §§ 1º, 2º e 7º, do CPC, bem como à Súmula 481 do STJ;

b). **No Recurso Extraordinário**: violação ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal (direito à assistência jurídica integral aos necessitados) e aos princípios constitucionais da igualdade e da paridade de armas processuais.

IV. ESCLARECIMENTO SOBRE APRESENTAÇÃO EM PEÇAS SUBSTITUTIVAS

A recorrente ressalva que a presente petição é apresentada como peça avulsa, exclusivamente para ratificar os recursos já interpostos, não se constituindo em substitutiva daqueles. As complementações substanciais decorrentes da alteração de circunstâncias processuais e da análise do novo acórdão serão apresentadas em peças substitutivas específicas, uma para cada recurso, de modo a garantir clareza, ordem lógica e compreensão adequada das questões suscitadas.

Ressalva-se, ainda, que a ratificação ora formulada não prejudica o direito da recorrente de, em momento oportuno, aditar ou complementar os fundamentos dos recursos por meio dos instrumentos processuais cabíveis.

V. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) O recebimento da presente petição como ratificação integral dos Recursos Especial e Extraordinário já interpostos, mantendo-se todos os seus termos, fundamentos e pedidos;

b) O recebimento dos Recursos Especial e Extraordinário Complementados, ora anexos, como peças substitutivas, com posterior processamento e remessa dos recursos às

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
595
Carimbado Eletronicamente

Cortes Superiores para o julgamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Nestes termos, pede deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 27 de novembro de 2025.

Dr. PEDRO COSTA LINHARES

Advogado – OAB/RJ nº 162.380

Dra. RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES

Advogada – OAB/RJ nº 173.040

Telefone/WhatsApp: +55 22 99991-9981, e-mail: pedrocostalinhares@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
596
Carimbado Eletronicamente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018

F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA por seu sócio, já qualificado nos autos do processo acima mencionado, por seus advogados que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "*a*", da Constituição Federal e no artigo 255, *caput*, do Regimento Interno do Superior Tribunal e Justiça c/c artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, tempestivamente interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

Contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº. **0000442-09.2020.8.19.0018** em face de contrariedade os **artigos 373, incisos I e II; 240, §§ 1º e 2º; e 239, § 1º, 98, §3º, e 99, §§ 1º, 2º e 7º, todos do Código de Processo Civil**, bem como ao **artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil** e ao **artigo 202 do Código Civil**.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e, após o devido juízo de admissibilidade, admitido e encaminhado com as suas Razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 27 de novembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

TJRJ 202501122093 27/11/2025 16:43:00 FJVL - PETIÇÃO ELETRÔNICA Assinada por RAQUEL SANTOS CORREA LINHARES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
597
Carimbado Eletronicamente

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR

Recorrente: F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Recorrido: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018
Órgão de Origem: 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

1. SÍNTESE DO PROCESSO:

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** em face da ora recorrente, alegando ter prestado serviços de internet à **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com base em contrato de acesso IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação pecuniária mensal.

A recorrida sustenta que a recorrente descumpriu sua obrigação ao deixar de pagar os serviços discriminados nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo sua condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

A recorrente apresentou contestação às fls. 73/82, sendo formulada réplica às fls. 120/128.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
598
Carimbado Eletronicamente

Na decisão saneadora de fls. 179, foi reconsiderada a decisão de fls. 63 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, rejeitada a prejudicial de mérito arguida e determinada a realização de prova pericial.

Devidamente instruído o feito, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito e o juízo competente proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

A recorrente interpôs recurso de apelação sustentando: **(1)** preliminar de prescrição dos títulos cobrados; **(2)** inexistência de prestação dos serviços cobrados; **(3)** inversão indevida do ônus da prova; **(4)** subsidiariamente, limitação temporal da condenação até agosto de 2015; e **(5)** pedido de justiça gratuita.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória e deferindo apenas o benefício da gratuidade de justiça.

Posteriormente, a parte adversa opôs Embargos de Declaração que foram parcialmente acolhidos, restando esclarecido que a gratuidade de justiça deferida em segundo grau produz efeitos ex nunc, limitando-se às verbas de sucumbência.

Assim, não restando alternativa, o recorrente interpôs o presente recurso a esta Corte Superior de Justiça, a fim de obter a reforma da decisão e obter o reconhecimento de seus direitos relacionados.

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL:

2.1. TEMPESTIVIDADE:

Conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso especial é de **15 (quinze) dias úteis** a partir do termo inicial. Dessa forma, considerando a data de publicação do Acórdão recorrido no Diário da Justiça Eletrônico, o presente recurso é tempestivo, pois protocolado dentro do prazo estabelecido no Codex Processual respectivo.

2.2. JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE DE PREPARO:

Considerando que a Recorrente **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** é beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 5º,

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
599
Carimbado Eletronicamente

inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme **acórdão de pág. 531**, informa que deixa de juntar os comprovantes do recolhimento do preparo.

2.3. CABIMENTO:

O presente recurso encontra respaldo no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que o Acórdão recorrido contrariou e negou vigência a dispositivos de lei federal, mais especificamente os **artigos 373, incisos I e II; 240, §§ 1º e 2º; e 239, § 1º, 98, §3º, e 99, §§ 1º, 2º e 7º, todos do Código de Processo Civil**, bem como ao **artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil** e ao **artigo 202 do Código Civil**.

2.4. PREQUESTIONAMENTO:

As matérias objeto do presente recurso foram devidamente prequestionadas no curso da Apelação Cível e expressamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, conforme se demonstrará nas teses a seguir apresentadas.

Especificamente, **(1)** a questão da prescrição foi debatida desde as razões de apelação (fls. 464/470), tendo o Tribunal a quo se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil ao caso concreto; **(2)** A distribuição do ônus da prova também foi objeto de análise pelo acórdão, que expressamente afirmou não ter havido inversão do ônus probatório, enfrentando assim a aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil; **(3)** O prazo prescricional quinquenal foi igualmente debatido, com manifestação do Tribunal sobre a interrupção da prescrição e o comparecimento espontâneo da recorrente; **(4)** Ademais, a gratuidade de justiça foi analisada em detalhes no acórdão que julgou os Embargos de Declaração.

De qualquer modo, mesmo que não houvesse menção explícita aos artigos de lei paradigma, ainda assim seria cabível o presente recurso, uma vez que esse Egrégio Tribunal Superior admite o prequestionamento implícito. Nesse sentido:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **É certo que esta Corte permite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, sem a explícita**

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
600
Carimbado Eletronicamente

> **indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão.** No caso em exame, contudo, nota-se que o Tribunal de piso não analisou a controvérsia à luz do disposto nos arts. 41 e 395, I, do CPP e o recorrente sequer deduziu a questão nos embargos de declaração opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. De outro vértice, ao analisar o acervo probatório dos autos, entendeu a Corte de origem que a participação do agravado no desenvolvimento da atividade delituosa ficou devidamente comprovada. Daí, conclusão em sentido contrário à que chegou o Tribunal a quo não caberia a esta Corte Superior, porquanto a instância ordinária é soberana na apreciação das provas do julgado, sendo o reexame do conjunto probatório dos autos vedado no âmbito do apelo especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 158.634/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012) **(destaquei)**

No caso concreto, todas as questões de direito suscitadas no presente recurso foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, que analisou a incidência da prescrição, a distribuição do ônus da prova e a retroação do marco interruptivo da prescrição, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais ora invocados. Portanto, resta plenamente satisfeito o requisito do prequestionamento, seja na modalidade explícita ou implícita.

2.5. DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL:

A presente controvérsia apresenta inequívoca relevância da questão federal suscitada, atendendo plenamente aos requisitos estabelecidos pelos §§ 2º e 3º do artigo 105 da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir.

2.5.1. Da Relevância da Questão Federal do Ponto de Vista Econômico:

A interpretação dos artigos 373, 240 e 206 do Código Civil e Processual Civil em litígios envolvendo cobranças empresariais impacta diretamente o ambiente econômico nacional, considerando que existem aproximadamente 20 milhões de empresas ativas no Brasil que dependem de segurança jurídica nas relações contratuais.

A definição sobre a validade de notas fiscais unilaterais como prova suficiente para condenação judicial, bem como a interpretação dos marcos prescricionais e distribuição do ônus probatório, afeta bilhões de reais em transações comerciais anuais, influenciando decisões de investimento, formação de preços e estruturação de garantias contratuais em todos os setores da economia.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
601
Carimbado Eletronicamente

2.5.2. Da Relevância Social da Matéria:

Ademais, a questão federal debatida possui impacto social direto sobre milhões de micro e pequenas empresas que representam 99% do empresariado nacional e empregam mais da metade da força de trabalho formal do país.

A possibilidade de condenação sem prova adequada da prestação de serviços pode levar pequenos negócios à falência, gerando desemprego em massa e desestruturação de economias locais, especialmente em municípios de menor porte. Ademais, a insegurança jurídica resultante da divergência interpretativa sobre estas normas federais prejudica o acesso à justiça, pois empresas menores ficam vulneráveis a cobranças indevidas de grandes corporações com maior poder econômico e estrutura jurídica.

Desta forma, por todo o exposto, resta plenamente demonstrada a relevância da questão federal sub exame em seus aspectos econômico e social, justificando o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função constitucional de uniformização da interpretação do direito federal, estabeleça a correta exegese dos dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido.

3. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

O acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo fundamental que estabelece as regras de distribuição do ônus probatório no processo civil brasileiro.

> Art. 373. O ônus da prova incumbe:
>
> I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
>
> II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual determina com clareza que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu demonstrar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esta distribuição não é arbitrária, mas decorre de princípios lógicos e da própria estrutura do processo civil, onde quem alega deve provar suas alegações.

No caso em análise, a recorrida **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** ajuizou ação de cobrança alegando ter prestado serviços

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
602
Carimbado Eletronicamente

de telecomunicações à recorrente entre os anos de 2015 e 2016. Para fundamentar sua pretensão creditícia, apresentou como elementos probatórios notas fiscais emitidas unilateralmente, alguns e-mails trocados entre as partes e depoimentos de pessoas ligadas à sua própria estrutura empresarial.

Ocorre que, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, tais elementos não demonstram de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços cobrados, configurando, quando muito, indícios de tratativas comerciais e tentativas de implementação de uma relação contratual que, conforme restou demonstrado nos autos, jamais se perfectibilizou adequadamente.

> A prestação dos serviços restou comprovada por documentos (notas fiscais, e-mails, relatórios técnicos) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive de colaboradores da própria ré, que reconheceram a continuidade da prestação até, ao menos, novembro de 2015. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar a prestação dos serviços — o que foi feito —, cabendo à ré, por sua vez, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC). (pág. 530/531 do acórdão)

O ponto nevrálgico da questão reside no fato de que o próprio documento acostado à fl. 398 dos autos, cuja importância foi reconhecida pela recorrida em suas contrarrazões recursais, demonstra cabalmente que a instalação da tecnologia OPGW na subestação de Conceição de Macabu foi celebrada tão somente em 30/09/2016.

Este dado é crucial porque revela a impossibilidade material de prestação dos serviços nas datas indicadas nas notas fiscais, todas emitidas entre dezembro de 2015 e dezembro de 2015. Como poderia a recorrida ter prestado serviços de telecomunicações sem a infraestrutura básica necessária estar instalada? Esta contradição temporal não foi adequadamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que se limitou a valorar superficialmente o conjunto probatório sem atentar para esta impossibilidade cronológica.

Mais grave ainda é o fato de que o Tribunal *a quo*, embora tenha afirmado expressamente que não houve inversão do ônus da prova, acabou por exigir da recorrente a produção de prova diabólica - a demonstração de um fato negativo, qual seja, a inexistência de prestação de serviços.

Ora, é basilar do direito probatório que não se pode exigir da parte a prova de fato negativo indeterminado. Como poderia a recorrente provar que não recebeu serviços que sequer foram especificados adequadamente pela recorrida?

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
603
Carimbado Eletronicamente

A inversão velada do ônus probatório fica evidente quando o acórdão afirma que a recorrente "*não fez prova de contratação de outro prestador de serviço*", como se coubesse a ela demonstrar todas as suas relações comerciais para afastar uma cobrança não comprovada pela credora.

Contudo, trata-se de verdadeira prova diabólica, uma vez que imputa ao recorrente o ônus de provar a inexistência de um fato, cuja suposta comprovação se deu por meio de documento unilateral, produzido pela própria parte interessada, que necessita de corroboração por outros meios de prova para adquirir força probante plena.

No caso concreto, os e-mails juntados aos autos demonstram apenas tratativas comerciais e discussões sobre problemas técnicos na implementação do serviço, não a sua efetiva prestação. Os depoimentos colhidos, por sua vez, partiram de funcionários e ex-funcionários da própria recorrida, configurando prova testemunhal de valor probatório reduzido por sua manifesta parcialidade.

4. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

Além disso, o acórdão recorrido violou o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil ao conferir interpretação extensiva e contrária à lei ao instituto da retroação do marco interruptivo da prescrição.

> Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
>
> § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

O dispositivo legal estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação, mas condiciona expressamente este benefício ao cumprimento de requisitos específicos pelo autor da demanda.

A *ratio legis* do dispositivo é clara: proteger o autor diligente que, tendo ajuizado tempestivamente sua ação, não pode ser prejudicado pela demora do aparelho judiciário em processar a citação. Entretanto, esta proteção não é absoluta nem incondicional. O legislador estabeleceu que o autor deve promover a citação no prazo e na forma da lei processual, demonstrando diligência e boa-fé processual. Não é o que ocorreu no caso concreto.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
604
Carimbado Eletronicamente

A ação foi protocolada em 11/02/2021, mas não há nos autos qualquer evidência de que a recorrida tenha adotado as providências necessárias para promover a citação da recorrente no prazo legal.

> A interrupção da prescrição opera-se com o comparecimento espontâneo da parte ré, que supre a citação e produz os mesmos efeitos legais (art. 239, §1º, do CPC), sendo inaplicável a tese de não incidência da regra do art. 240, §1º, do CPC. (pág. 530/531 do acórdão)

O comparecimento da recorrente aos autos em 25/02/2021 não decorreu de ato citatório regular, mas de circunstâncias alheias ao cumprimento dos ônus processuais pela autora. O Tribunal *a quo*, ao equiparar este comparecimento fortuito à citação regular para fins de retroação da prescrição, criou ficção jurídica não amparada pela lei.

É importante destacar que o § 2º do mesmo artigo 240 estabelece prazo peremptório de dez dias para que o autor adote as providências necessárias à citação quando houver necessidade de requisição a outro juízo, publicação de editais ou qualquer outra diligência.

> **Art. 240, § 2º.** Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador quis condicionar o benefício da retroação ao comportamento processual diligente do autor. Permitir que este se beneficie de sua própria inércia, como ocorreu no caso, viola não apenas a letra da lei, mas também os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Ademais, o comparecimento espontâneo previsto no **artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil**, embora supra a falta de citação, não pode retroagir para momento anterior ao próprio comparecimento.

> Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
>
> § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A ficção legal criada pelo dispositivo é prospectiva, não retrospectiva. Considerar que o comparecimento em 25/02/2021 retroage para 11/02/2021 significa criar nova ficção não prevista em lei, ampliando indevidamente exceção legal que deve ser interpretada restritivamente.

A consequência prática desta violação é permitir o prosseguimento de cobrança de dívidas já fulminadas pela prescrição, criando insegurança jurídica e incentivando a

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
605
Carimbado Eletronicamente

desídia processual dos credores que poderão, doravante, ajuizar ações sem se preocupar com a regular citação dos devedores, contando com o eventual comparecimento espontâneo para salvar pretensões prescritas.

5. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL:

Por fim, o acórdão recorrido também violou o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil ao não reconhecer a consumação da prescrição quinquenal que fulmina a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

> Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos:
>
> I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

O dispositivo estabelece prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, categoria na qual inequivocamente se enquadram as supostas prestações de serviços de telecomunicações objeto da demanda.

A questão prescricional no caso concreto apresenta peculiaridades que merecem análise detida. As notas fiscais que fundamentam a cobrança foram emitidas em 17/12/2015, 25/11/2015, 27/10/2015, 23/11/2015 e 28/12/2015, conforme expressamente reconhecido no acórdão recorrido.

Considerando que se trata de prestação de serviços de natureza continuada com pagamento mensal, o vencimento de cada obrigação ocorreu, no máximo, trinta dias após a emissão de cada fatura, situando-se todos os vencimentos no primeiro trimestre de 2016, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido.

> Inviável a limitação da condenação até agosto de 2015, diante da existência de provas documentais e testemunhais que evidenciam a continuidade da prestação do serviço até, ao menos, novembro do mesmo ano. (pág. 530/531 do acórdão)

O marco inicial da prescrição, portanto, deve ser contado individualmente para cada prestação vencida, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça que reconhece a autonomia de cada parcela em contratos de trato sucessivo. Assim, tomando-se a data de vencimento mais recente possível (janeiro de 2016 para a nota fiscal emitida em 28/12/2015), o prazo prescricional quinquenal expirou em janeiro de 2021, antes mesmo do ajuizamento da ação em 11/02/2021.

O Tribunal *a quo* incorreu em erro ao considerar que o comparecimento da recorrente em 25/02/2021 teria o condão de interromper prescrição já consumada. A prescrição,

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
606
Carimbado Eletronicamente

uma vez operada, extingue a pretensão de forma definitiva, não podendo ser "ressuscitada" por atos processuais posteriores.

O **artigo 202 do Código Civil** estabelece taxativamente as causas interruptivas da prescrição, mas todas pressupõem que o prazo prescricional ainda esteja em curso. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da "*interrupção retroativa de prescrição consumada*".

> Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
>
> I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
>
> II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
>
> III - por protesto cambial;
>
> IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
>
> V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
>
> VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
>
> Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

É fundamental observar que a recorrida tinha pleno conhecimento dos supostos inadimplementos desde 2016, conforme demonstram os próprios e-mails juntados aos autos que relatam discussões sobre os pagamentos ainda naquele ano. A inércia da credora por mais de cinco anos não pode ser premiada com interpretação *contra legem* que ignore a prescrição consumada. O instituto da prescrição existe justamente para conferir segurança jurídica às relações sociais, impedindo a perpetuação indefinida de situações de incerteza e premiando o credor diligente que busca a satisfação de seu crédito em prazo razoável.

A violação ao dispositivo legal é manifesta porque o acórdão simplesmente ignorou a aplicação do prazo prescricional quinquenal, focando exclusivamente na questão da interrupção sem analisar se, à data da suposta interrupção, ainda havia pretensão a ser preservada.

6. COMPLEMENTAÇÃO. DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 98, § 3º, E 99, §§ 1º, 2º E 7º, DO CPC:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
607
Carimbado Eletronicamente

O acórdão proferido nos Embargos de Declaração suscita questões adicionais relacionadas à concessão da gratuidade de justiça em segundo grau, cuja análise revela violações à legislação processual.

6.1. Violação ao Artigo 98, § 3º, do CPC:

O acórdão embargado afirmou que a gratuidade de justiça produz efeitos *ex nunc*, limitando-se às verbas de sucumbência. Ocorre que essa interpretação, embora aparentemente favorável à recorrente em um primeiro momento, mascara violação ao próprio instituto da gratuidade quando aplicada a pessoa jurídica.

A decisão reconheceu a hipossuficiência da recorrente no âmbito de seu recurso de apelação, com base em documentação que demonstra situação de desequilíbrio financeiro e ausência de atividade operacional expressiva. Se a empresa se encontra em estado de fragilidade econômica, é logicamente inconsistente não reconhecer que essa situação já existia quando da interposição da apelação, ou mesmo quando do ajuizamento da ação pela parte adversa.

O **artigo 98, § 3º, do CPC** estabelece:

> *"Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."*

A interpretação literal e restritiva adotada pelo acórdão embargado contraria a *ratio essendi* do instituto, que visa assegurar o acesso à justiça. Empresas em situação de insolvência ou grave crise econômica não têm como arcar com custas processuais pretéritas, e condicionar o benefício apenas aos atos futuros equivale a negar-lhe, na prática, a proteção constitucional.

A lógica jurídica e econômica demonstra que, se a hipossuficiência foi reconhecida como existente quando da análise do recurso, esta não surgiu de repente naquele momento. Trata-se de condição preexistente que deve retroagir para abranger os custos processuais anteriores ainda não executados.

6.2. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 99, §§ 1º, 2º E 7º, DO CPC

O **artigo 99 do CPC** estabelece:

> *"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.*

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
608
Carimbado Eletronicamente

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[...]

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento."

O § 7º autoriza expressamente a concessão da gratuidade em sede recursal, mas não estabelece que seus efeitos sejam necessariamente prospectivos. Ao contrário, a sistemática do dispositivo pressupõe que, uma vez reconhecida a hipossuficiência, esta retroage para alcançar o próprio recurso em que foi deferida, eximindo o recorrente do preparo.

Se o legislador quis que a gratuidade em grau recursal alcançasse o próprio ato recursal (dispensando o preparo), por interpretação sistemática e teleológica, deve-se concluir que, demonstrada a hipossuficiência superveniente, os efeitos podem retroagir para alcançar verbas de sucumbência fixadas em primeiro grau, desde que ainda não executadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em certos casos, o deferimento posterior da gratuidade pode retroagir quando apreciada como matéria de mérito substantivo. No presente caso, a gratuidade foi analisada integralmente como questão de mérito pelo Tribunal *a quo*, o que autoriza sua retroatividade para alcançar as verbas de sucumbência fixadas em primeiro grau.

7. DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer:

(1) a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita;

(2) seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para reformar integralmente o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de cobrança, reconhecendo-se a prescrição quinquenal da pretensão deduzida na inicial;

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
609
Carimbado Eletronicamente

(3) alternativamente, caso superada a prejudicial de prescrição, seja reconhecida a violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a ação por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados;

(4) subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, seja determinada a limitação temporal da condenação aos valores eventualmente comprovados até agosto de 2015, excluindo-se as cobranças posteriores diante da prova testemunhal produzida nos autos.

(5) seja reconhecida a retroatividade do benefício da gratuidade de justiça para alcançar as verbas de sucumbência fixadas em primeiro grau, ressalvados os encargos relativos ao principal ainda devido.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 27 de novembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.04

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
610
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
611
Carimbado Eletronicamente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018

F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA por seu sócio, já qualificado nos autos do processo acima mencionado, por seus advogados que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e no artigo 321 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, tempestivamente interpor o presente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº **0000442-09.2020.8.19.0018** em face de contrariedade aos **artigos 5º, *caput*, incisos II, LXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, incisos II e IV, todos da Constituição Federal**.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e, após o devido juízo de admissibilidade, admitido e encaminhado com as suas Razões ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 27 de novembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

TJRJ 202501122093 27/11/2025 16:43:00 FJVL - PETIÇÃO ELETRÔNICA Assinada por RAQUEL SANTOS CORREA LINHARES

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
612
Carimbado Eletronicamente

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR

Recorrente: F.M.G. MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Recorrido: INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Processo nº: 0000442-09.2020.8.19.0018
Órgão de Origem: 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

1. SÍNTESE DO PROCESSO:

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por **INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A** em face da ora recorrente, alegando ter prestado serviços de internet à **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com base em contrato de acesso IP MDE RIO 01 500,00Mbps IPNG 21628 CE RIO COT 01 500,00Mbps CE 21731, mediante contraprestação pecuniária mensal.

A recorrida sustenta que a recorrente descumpriu sua obrigação ao deixar de pagar os serviços discriminados nas notas fiscais nº 000139, 000172, 000190, 000236 e 000255, requerendo sua condenação ao pagamento de R$ 201.525,89.

A recorrente apresentou contestação às fls. 73/82, sendo formulada réplica às fls. 120/128.

Na decisão saneadora de fls. 179, foi reconsiderada a decisão de fls. 63 quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, rejeitada a prejudicial de mérito arguida e determinada a realização de prova pericial.

Devidamente instruído o feito, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito e o juízo competente proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento dos valores descritos nas cinco notas fiscais, no montante de R$ 201.525,89, com juros a contar do vencimento de cada uma.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
613
Carimbado Eletronicamente

A recorrente interpôs recurso de apelação sustentando: **(1)** preliminar de prescrição dos títulos cobrados; **(2)** inexistência de prestação dos serviços cobrados; **(3)** inversão indevida do ônus da prova; **(4)** subsidiariamente, limitação temporal da condenação até agosto de 2015; e **(5)** pedido de justiça gratuita.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória e deferindo apenas o benefício da gratuidade de justiça.

Posteriormente, a parte adversa opôs Embargos de Declaração que foram parcialmente acolhidos, restando esclarecido que a gratuidade de justiça deferida em segundo grau produz efeitos *ex nunc*, limitando-se às verbas de sucumbência.

Assim, não restando alternativa, o recorrente interpõe o presente recurso a este Excelso Tribunal, a fim de obter a reforma da decisão e obter o reconhecimento de seus direitos constitucionais violados.

2. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO:

2.1. TEMPESTIVIDADE:

Conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso extraordinário é de **15 (quinze) dias úteis** a partir do termo inicial. Dessa forma, considerando a data de publicação do Acórdão recorrido no Diário da Justiça Eletrônico, o presente recurso é tempestivo, pois protocolado dentro do prazo estabelecido no Codex Processual respectivo.

2.2. JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE DE PREPARO:

Considerando que a Recorrente **FMG MACABUENSE COMÉRCIO DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA** é beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme **acórdão de pág. 531**, informa que deixa de juntar os comprovantes do recolhimento do preparo.

2.3. CABIMENTO:

O presente recurso encontra respaldo no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que o Acórdão recorrido contrariou e violou dispositivos e

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
614
Carimbado Eletronicamente

princípios constitucionais, mais especificamente os **artigos 5º, incisos II, LXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, incisos II e IV, todos da Constituição Federal**.

2.4. PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL:

As matérias constitucionais objeto do presente recurso foram devidamente prequestionadas no curso da Apelação Cível e expressamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, conforme se demonstrará nas teses a seguir apresentadas.

Especificamente, **(1)** a questão do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa foi debatida ao se discutir a distribuição do ônus probatório e a impossibilidade de produção de prova negativa; **(2)** A violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito foi suscitada ao se debater a prescrição e sua interrupção retroativa; **(3)** A fundamentação das decisões judiciais foi questionada pela ausência de enfrentamento adequado das contradições probatórias; **(4)** Ademais, a assistência jurídica integral foi debatida nos Embargos de Declaração.

A repercussão geral da matéria constitucional está configurada, pois a questão debatida transcende o interesse subjetivo das partes, tratando-se de tema relativo à interpretação de garantias fundamentais do processo civil que afeta milhares de jurisdicionados em situações análogas.

A relevância jurídica da controvérsia apresenta evidente densidade constitucional ao discutir a aplicação de garantias fundamentais do processo civil, especificamente os limites da distribuição do ônus probatório frente ao devido processo legal, a interpretação dos marcos prescricionais à luz da segurança jurídica e o alcance do dever de fundamentação das decisões judiciais, todas questões que envolvem cláusulas pétreas e demandam pronunciamento uniformizador deste Pretório Excelso.

3. DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

O acórdão recorrido violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao manter condenação baseada em inversão velada do ônus probatório e exigência de prova diabólica.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
615
Carimbado Eletronicamente

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso LIV, que "*ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal*", e no inciso LV que "*aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes*".

O artigo 93, inciso IX, por sua vez, determina que todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Esta fundamentação não pode ser meramente formal, mas deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não restou evidenciado no caso sub exame.

> A prestação dos serviços restou comprovada por documentos (notas fiscais, e-mails, relatórios técnicos) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive de colaboradores da própria ré, que reconheceram a continuidade da prestação até, ao menos, novembro de 2015. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois incumbia à autora demonstrar a prestação dos serviços — o que foi feito —, cabendo à ré, por sua vez, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC). (pág. 530/531 do acórdão)

No caso concreto, o Tribunal *a quo* violou estas garantias constitucionais ao exigir da recorrente a produção de prova negativa - demonstração de que não recebeu serviços -, invertendo de forma velada o ônus probatório. A exigência de prova diabólica viola o devido processo legal substantivo, pois impõe ao jurisdicionado ônus impossível de ser cumprido, negando-lhe, na prática, o direito à ampla defesa.

O acórdão afirmou que não houve inversão do ônus probatório, mas simultaneamente considerou que a recorrente deveria ter provado a contratação de outro prestador de serviços ou demonstrado que não utilizou os serviços cobrados. Esta contradição lógica viola o dever constitucional de fundamentação adequada das decisões judiciais, pois apresenta motivação contraditória que equivale à ausência de fundamentação.

Ademais, o documento de fl. 398, que demonstra que a instalação da infraestrutura necessária só ocorreu em 30/09/2016, não foi adequadamente analisado pelo Tribunal, que ignorou esta impossibilidade cronológica de prestação de serviços em 2015.

A omissão na análise de prova fundamental viola tanto o contraditório quanto o dever de fundamentação, pois impede que a parte compreenda as razões da decisão e prejudica eventual recurso.

A violação aos princípios constitucionais do processo justo compromete a própria legitimidade da prestação jurisdicional, transformando o processo em instrumento de arbítrio ao invés de realização da justiça.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
616
Carimbado Eletronicamente

4. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO:

Além disso, o acórdão recorrido violou o princípio constitucional da segurança jurídica e a proteção ao ato jurídico perfeito ao permitir a retroação indevida do marco interruptivo da prescrição, criando ficção jurídica não amparada pelo ordenamento constitucional.

O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que "*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*". Este dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, fundamental ao Estado Democrático de Direito.

A prescrição, uma vez consumada, constitui ato jurídico perfeito que extingue definitivamente a pretensão do credor. No caso concreto, as dívidas cobradas prescreveram em janeiro de 2021, antes do ajuizamento da ação em 11/02/2021. O comparecimento da recorrente em 25/02/2021 não pode retroagir para "ressuscitar" prescrição já consumada, sob pena de violação à segurança jurídica.

> A interrupção da prescrição opera-se com o comparecimento espontâneo da parte ré, que supre a citação e produz os mesmos efeitos legais (art. 239, §1º, do CPC), sendo inaplicável a tese de não incidência da regra do art. 240, §1º, do CPC. (pág. 530/531 do acórdão)

O Tribunal *a quo*, ao considerar que o comparecimento espontâneo em 25/02/2021 retroagiria para 11/02/2021, criou ficção jurídica que viola a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas.

A segurança jurídica exige que as regras processuais sejam claras e previsíveis, não podendo o Poder Judiciário criar exceções não previstas em lei que prejudiquem direitos já consolidados.

A interpretação adotada permite que credores negligentes se beneficiem de sua própria desídia, ajuizando ações após o prazo prescricional e contando com eventual comparecimento do devedor para validar pretensões extintas. Isto viola não apenas a segurança jurídica, mas também o princípio constitucional da isonomia, pois cria tratamento diferenciado sem justificativa razoável.

O princípio da segurança jurídica é corolário do Estado de Direito e sua violação compromete a confiança dos cidadãos no sistema jurídico, gerando instabilidade social incompatível com os fundamentos da República.

5. DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISO II, E 170, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEGALIDADE E LIVRE INICIATIVA:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
617
Carimbado Eletronicamente

Por fim, o acórdão recorrido também violou os princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa ao impor condenação sem prova adequada da prestação de serviços, criando obrigação não demonstrada nos autos.

O artigo 5º, inciso II, estabelece que "*ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*". Este princípio da legalidade exige que toda obrigação decorra de fonte legítima, devidamente comprovada no processo judicial.

O artigo 170 da Constituição, por sua vez, funda a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como princípios a propriedade privada (inciso II) e a livre concorrência (inciso IV).

A imposição de pagamento por serviços não comprovados viola a legalidade, pois cria obrigação sem demonstração de sua causa jurídica. As notas fiscais unilateralmente emitidas, desacompanhadas de prova efetiva da prestação de serviços, não podem fundamentar condenação judicial, sob pena de transformar o Judiciário em instrumento de cobrança arbitrária.

A violação à livre iniciativa decorre da insegurança gerada para as empresas, que podem ser condenadas a pagar por serviços não recebidos com base em documentos unilaterais. Isto compromete o ambiente de negócios e a livre concorrência, pois permite que empresas utilizem o Judiciário para impor cobranças indevidas a concorrentes ou parceiros comerciais.

A proteção constitucional à propriedade privada impede que o patrimônio seja expropriado sem justa causa. A condenação ao pagamento de valores sem prova adequada da contraprestação equivale a confisco, violando a garantia fundamental da propriedade.

6. COMPLEMENTAÇÃO: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O acórdão que julgou os Embargos de Declaração suscita violação adicional ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao negar a plenitude da assistência jurídica integral consolidada pelo benefício da gratuidade de justiça.

O **artigo 5º, inciso LXXIV**, da CF/88 estabelece:

> *"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."*

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
618
Carimbado Eletronicamente

O termo "integral" é inequívoco e indica que a assistência deve abranger todos os aspectos do processo, não apenas atos futuros. A interpretação restritiva adotada pelo acórdão embargado viola a integralidade constitucionalmente assegurada.

Uma pessoa em situação de insuficiência de recursos não cessa de sê-la tão simplesmente pelo fato de perder em primeira instância. Ao contrário, uma condenação onerosa agrava sua situação de hipossuficiência, tornando ainda mais evidente a necessidade de assistência jurídica integral para viabilizar o exercício do direito de recorrer.

Limitar o efeito da gratuidade apenas a atos posteriores ao seu deferimento, quando a hipossuficiência é comprovadamente anterior, esvazia o conteúdo da garantia constitucional. A assistência jurídica integral deve compreender também a suspensão de obrigações processuais já incorridas quando a situação de insuficiência for comprovada retroativamente.

A decisão que se afirma *ex nunc*, quando poderia ser *ex tunc*, perpetua desigualdade processual que viola o próprio fundamento constitucional da assistência jurídica.

7. COMPLEMENTAÇÃO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CF/88)

O acórdão embargado também viola o princípio constitucional da isonomia ao criar tratamento diferenciado injustificado entre pessoas físicas e jurídicas em situação de hipossuficiência.

O **artigo 5º, caput, da Constituição Federal** dispõe:

> *"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"*

Embora a Súmula 481/STJ reconheça a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade a pessoas jurídicas, a limitação temporal imposta pelo acórdão, na prática, esvazia essa possibilidade para empresas em crise.

Uma pessoa física que demonstre hipossuficiência em grau recursal tem reconhecida sua condição pretérita (pois a pobreza é situação que se presume duradoura). Ao contrário, a decisão embargada impõe que uma empresa, mesmo demonstrando falência iminente, teria seus efeitos limitados prospectivamente.

Essa distinção não encontra fundamento constitucional razoável. Se a lei (Código de Processo Civil) permite a concessão da gratuidade a pessoas jurídicas quando

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
619
Carimbado Eletronicamente

demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, e a Constituição garante isonomia, então não é legítimo impor restrição temporal maior para pessoas jurídicas que para pessoas físicas.

A desigualdade de tratamento é ainda mais grave quando se considera que a hipossuficiência foi reconhecida com base em documentos (balanço patrimonial, DEFIS) que revelam situação econômica preexistente. Negar retroatividade apenas porque a recorrente é pessoa jurídica viola o princípio da igualdade substancial.

8. COMPLEMENTAÇÃO: EFEITO EX TUNC DA GRATUIDADE EM CASOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE

O caso concreto apresenta peculiaridade fundamental que não foi adequadamente enfrentada pelos acórdãos: a recorrente não estava em situação manifesta de hipossuficiência quando do ajuizamento da ação, mas esta se tornou evidente e inegável durante o curso do processo, especialmente após a sentença condenatória que comprometeu ainda mais sua já frágil situação econômica.

A documentação juntada aos autos nos Embargos de Declaração (balanço patrimonial, DEFIS, informações sobre execuções em curso) demonstra que a empresa sofre de hipossuficiência superveniente, agravada pela própria condenação imposta na sentença e mantida no acórdão da apelação.

No presente caso, a dinâmica processual criou situação de injustiça: a recorrente foi condenada a pagar quantia expressiva, viu-se impossibilitada de pagar, requereu gratuidade comprovando sua pobreza, obteve o deferimento, mas viu negada a retroatividade do benefício - limitando-se a suspender exigência de valores que nunca poderia ter sido condenada a pagar em primeiro lugar.

Esta contradição viola não apenas princípios processuais, mas também os fundamentos constitucionais da assistência jurídica integral e da isonomia. Um devedor que comprovadamente não tinha recursos para pagar suas próprias despesas processuais em primeiro grau não pode ser judicialmente condenado a pagar quantias que excedem em muito suas possibilidades econômicas.

A concessão de gratuidade retroativa é medida que se impõe para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa e a perpetuação de condenação que viola a própria viabilidade econômica da recorrente.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
620
Carimbado Eletronicamente

9. DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer:

(1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

(2) seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar integralmente o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de cobrança, reconhecendo-se a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, segurança jurídica e legalidade;

(3) alternativamente, seja reconhecida a violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, anulando-se o acórdão por ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório e ampla defesa;

(4) subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, seja determinada a limitação temporal da condenação em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, implícitos no devido processo legal substantivo;

(5) seja reconhecida a retroatividade da gratuidade de justiça para suspender as verbas de sucumbência ainda não executadas, salvaguardando a dignidade econômica da recorrente.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Conceição de Macabu/RJ, 27 de novembro de 2025.

PEDRO COSTA LINHARES
Advogado - OAB/RJ n.º 162.380

RAQUEL SANTOS CORRÊA LINHARES
Advogada - OAB/RJ n.º 173.040

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
621
Carimbado Eletronicamente